



PUTUSAN

NOMOR : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DAUD SUNARDI KURNIAWAN, berkedudukan di Jalan Cibadak Nomor : 268 A, RT.02 / RW. 01, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung 40241 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIHMAEDI, SH**, Advokat pada Kantor Hukum RIHMAEDI, SH & REKAN beralamat di Jalan Mekar Sari Nomor : 46, RT.5 / RW.13, Babakan Sari, Kiaracondong 4283 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025, sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

1. KETUA YAYASAN PANCARAN DAMAI, beralamat di Jalan Cibadak Nomor : 334, RT.001 / RW.001, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung 40241, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YOAS PANGGAWA SILITONGA, SH. M.Kn, YEREMIA TIGOR SILITONGA, SH. M.Kn, RICO SOTARDUGA LUMBAN TOBING, SH, ELIAS JONIPREDI, SH, PERDINAN, SH, HONES LUMBAN TOBING, SH**. Para Advokat & Konsultan Hukum di LAW OFFICE OESMAN PONCO SILITONGA, SH & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jalan Sumber Mekar Nomor : 2, Kav. 1 - 1, Komplek

Hal. 1 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Sari, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2025 sebagai.....**Tergugat;**

2. EDUARDUS SUWARDI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor : 315, Kota Bandung. Dan alamat terakhir di Jalan Cibadak Nomor : 334, RT.001 / RW.001, Cibadak, Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat 40241, Cibadak, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai.....**Turut Tergugat - I;**

3. (Nyonya SURYANTI SANTOSO), (SURJANTI SANTOSO) dahulu

bernama **LIAUW SIAK PENG NIO (LIAUW SIOK BENG))** dan **SIDIK PADMA KUSUMAH**, dalam hal ini ahli warisnya **HARDIYANTO KURNIAWAN**, semula beralamat di Jalan Titiran Nomor : 17, RT.003 / RW.007, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung 40133 dan alamat sekarang : di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Talibin Nomor : 6 / 75, RT.001 / RW.001, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung 40184, sebagai.....**Turut Tergugat - II;**

4. NOTARIS. LEONTINE ANGGASURYA, SH, beralamat di Jalan

Lengkong Kecil Nomor : 88, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Penggantinya **Notaris TAHMID TIRTAPRADJA, SH. SPI**, beralamat di Jalan Suryalaya IV Nomor : 12, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265, sebagai.....**Turut Tergugat - III;**

5. NOTARIS NENNY ISNAENI, SH, beralamat di Jalan Pasundan

Nomor : 40, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40251, sebagai.....**Turut Tergugat - IV;**

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN

Hal. 2 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



PERTANAHAN (ATR / BPN) KOTA BANDUNG,
beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor :586,
Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,
Kota Bandung, Jawa Barat 40286,
sebagai.....**Turut Tergugat - V;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Mei 2025 dalam Register Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, tanggal 8 Januari 2024 yang lalu, dengan Register Nomor : 10 / Pdt / G / 2024 / PN. Bdg., karena menurut hemat Penggugat dalam mediasi objek a quo terungkap, digunakan sebagai tempat ibadah dan perkembangan kearah perdamaian Para Pihak yang bisa dilanjutkan upaya secara kekeluargaan diluar pengadilan, namun setelah dicabut perkara a quo, sampai gugatan ini didaftarkan kembali, Tergugat tidak ada itikad baik.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak (rights holder) untuk membangun dan menggunakan bangunan diatas tanah sah secara hukum yang telah berSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, dengan Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, seluas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 (Bukti P - 1).
3. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak dalam perkara a quo tersebut, perolehannya berdasar-kan Jual Beli Bangunan Berikut Pengoperan Dan Penyerahan Hak atas Tanah dibuat dibawah tangan

Hal. 3 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat IV, Penggugat membeli dari Turut Tergugat II, dengan kata lain Turut Tergugat II menjual kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241, seluas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas - batas, sebagai berikut :

- Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336, Showroom Mobil.
- Selatan: Jalan Cibadak Nomor : 332, Prung Kopi Tiam.
- Timur : Rumah warga RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak.
- Barat : Jalan Cibadak Nomor : 334, SHGB Nomor : 52 / /Kelurahan Cibadak

4. Bahwa sejalan dengan hal diatas, Turut Tergugat V telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HM / BPN10.15 / 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 373 m², terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung atas nama Penggugat. yang menjelaskan memberikan Hak Guna Bangunan Atas Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, terbit tanggal 16 Januari 2018, yang selanjutnya Turut Tergugat V menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, seluas 373 m², dan merupakan Pendaftaran Pertama selaku Pemegang Hak yang tertulis atas nama Penggugat.

Dan

5. Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak untuk membangun dan menggunakan bangunan diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terletak di dalam Provinsi Jawa Barat 40241, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, Sertipikat Nomor : 52, berlakunya hak tanggal 11 Januari 2008, NIB : 10.15.10.05.00045, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 RT.001 / RW.001 atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317),

Hal. 4 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB dikeluarkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, tercatat Sertipikat Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak tersebut, atas nama Turut Tergugat II.

6. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak atas tanah dan bangunan berdasarkan jual beli, Penggugat membeli dari Turut Tergugat II berupa tanah dan bangunan terletak di dalam Kota Bandung, Kelurahan Cibadak, SHGB Nomor : 52, NIB: 10.15.10.05.00045, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak 1998, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), penerbitan Sertipikat tanggal 16 Maret 1999, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 RT.001 / RW.001 atau dl. Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317). Adapun batas - batasnya, adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336, Showroom Mobil.
- Selatan : Jalan Cibadak Nomor : 332, Prung Kopi Tiam.
- Timur : Belakang Nomor : 334, SHGB Nomor : 00106 a/n. Penggugat.
- Barat : Jalan Cibadak, Kota Bandung.

7. Bahwa Turut Tergugat II selaku penjual telah mengoperkan / melepaskan dan menyerahkan haknya kepada Penggugat, berupa rumah dan sebidang tanah hak guna bangunan, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, Sertipikat Nomor : 52, tanggal 16 Maret 1999, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 RT.001 / RW.001 atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317).

8. Bahwa jual beli bangunan berikut pengoperan dan penyerahan hak atas tanah tersebut, diterima oleh Turut Tergugat II dari Penggugat dengan harga sebesar (enam puluh juta rupiah), sehingga jual beli tersebut dianggap pula dan berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansi). Hal itu, sebagaimana tercantum dalam Pengesahan Tanda Tangan Nomor : 27 / PTT / 2015 (dua puluh tujuh / PTT / 2015) Yang dikeluarkan di Bandung, tanggal 17 Maret 2015 oleh Turut Tergugat IV.

GUGATAN TERHADAP TERGUGAT

Hal. 5 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



9. 9 Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 Tercatat atas nama Penggugat yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2018 Oleh Turut Tergugat V.
- Dan
10. 10 Sebidang tanah berikut bangunan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m² (sembilan puluh. tujuh meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 diterbitkan tanggal 16 Maret 1999 oleh Turut Tergugat V bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan Penggugat selaku pemegang hak tersebut, penggunaannya digunakan Tergugat sebagai tempat ibadah.
11. Bahwa Tergugat menggunakan tempat ibadah atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan SHGB, Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336 dan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung, diterima pembayaran pada bulan Mei 2007. oleh Turut Tergugat II sebagai Laporan Penerimaan Pengguna Gedung Kalvari. sebesar Rp. 00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
12. Bahwa atas bidang tanah berikut bangunan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat II seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, tertulis atas nama Turut Tergugat II
- Bahwa pada Sisi lain, telah dikeluarkan Akta Pengikaaan Hibah tanggal 30 Maret 1999, Nomor: 31 antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, kemudian juga telah terbit

Hal. 6 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 32 dihadapan Turut Tergugat III. dan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual /Melepaskan Hak tanggal 22 Desember 2009 Oleh Turut Tergugat II Menyetujui Suaminya dibuat dihadapan Turut Tergugat III.

13. Bahwa ternyata, Turut Tergugat II dalam Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual /Melepaskan Hak tanggal 22 Desember 2009 menegaskan, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 32 dibuat dihadapan Turut Tergugat III, hal itu sejalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara memuat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Syarat tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, 1 (satu) syarat ini tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahkan hingga didaftarkan gugatan ini tidak ada lagi pembayaran Tergugat selaku Pengguna Gedung Kalvari dan untuk pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan, justru Penggugat yang membayar Surat Tanda Terima Setoran (STTS), sehingga perbuatan Tergugat tetap menggunakan objek a quo untuk tempat ibadah tanpa dasar hukum yang jelas, jelas - jelas merugikan Penggugat. dimana Penggugat tidak dapat menggunakan tanah berikut bangunan, sehingga perbuatan Tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa perbuatan Tergugat, sebagai pengguna tanah berikut bangunan tanpa persetujuan Penggugat, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak dan SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nornor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega,Kota Bandung tertulis atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V, seluas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), berakhir hak tanggal 05 Maret 2038, terbit 16 Januari 2018, merupakan pendaftaran pertama,

Hal. 7 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas objek perkara tersebut, digunakan Tergugat untuk tempat ibadah secara tidak sah dan dikualifikasi perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rebulrik Indonesia Nomor : 2831 K / PDT / 1996 tanggal 7 Juli 1996 yang telah mempertimbangkan Penggugat harus membuktikan adanya unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Suatu Perbuatan Melawan Hukum adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- 2) Kerugian, adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3) Adanya Kesalahan atau Kelalaian pada Pihak Tergugat; dan
- 4) Hubungan kausal, adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan Kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

16. Bahwa dapat juga dikonstatir adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang meliputi :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan pelaku;
- 3) Adanya kerugian yang diderita; dan
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian..

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur - unsur yang terdapat da-lam perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

A. PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM

Bahwa Oleh karena itu semua perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat, menggunakan bangunan diatas tanah yang bukan hak Tergugat yang telah ber SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336 seluas 373 m2 tertulis atas nama Penggugat dan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, seluas 97 m2, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, tertulis atas nama Turut Tergugat II tanpa alas hak dan dikualifikasi perbuatan yang melawan hukum.

B. ADANYA KESALAHAN

Hal. 8 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



18. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dengan cara menggunakan tanah berikut bangunan sebagai tempat ibadah yang sudah ber Seripikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336 , luas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), tertulis atas nama Penggugat dan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Bandung, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi). tertulis atas nama Turut Tergugat II.

Dan

Kesalahan lainnya dengan adanya penggunaan tanah serta bangunan oleh pengguna sebagai tempat ibadah tanpa alas hak dan Akta Pengikaaan Hibah tanggal 30 Maret 1999, Nomor: 31 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II, dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang kemudian terbit Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 32 dihadapan Turut Tergugat III, sehingga dikeluarkan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual./ Melepaskan Hak tanggal 22 Desember 2009 Oleh Turut Tergugat II Menyetujui Suaminya dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang menjelaskan bahwa Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 32 dihadapan Turut Tergugat III, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga demikian maka telah terbukti adanya kesalahan.

C. ADANYA KERUGIAN .

Kerugian Materiil

19. Bahwa perbuatan Tergugat menggunakan tanah berikut bangunan sebagai tempat ibadah tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil atas SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Bandung, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi). Dari tahun 2015 sampai 2025 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, Bandung, seluas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi)

Hal. 9 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sejak terbit SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak dari tahun 2018 sampai 2025 kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka total kerugian materiil sebesar Rp (satu miliar lima ratus juta rupiah) karena hilangnya keuntungan, selaku pemegang hak untuk membangun dan menggunakan bangunan diatas tanah tersebut dan tidak dapat menikmati serta melakukan per-buatan hukum lainnya yang diharapkan dari ke - 2 (dua) objek perkara a quo.

Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat, menyebabkan Penggugat telah menderita secara psikis karena selama benahun - tahun upaya solusi perdamaian dengan pendekatan kekeluargaan yang terkesan diulur - ulur, terombang ambing tidak adanya kepastian hukum tentang pemegang hak Penggugat. Sesungguhnya kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi menegakkan hukum dan keadilan, agar perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak terulang lagi baik pada Penggugat maupun pada lain orang, maka dianggap patut gan adil menurut hukum jika kepada Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar RP (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun kepada Penggugat,

D. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PMH DENGAN KERUGIAN

20. Bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat berakibat secara langsung terhadap ke-rugian yang diderita Penggugat, karena penggunaan tanah dan bangunan oleh Tergugat selaku pengguna gedung tempat ibadah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati dan melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah dan bangunan yang SPPT PBB tahun berjalan merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 dan di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336 Bandung, oleh karenanya maka terpenuhinya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat, senyatanya

Hal. 10 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan Tergugat, dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Hal ini, merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat dan atau orang - orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, dan sekaligus tanpa syarat apapun serta memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, melakukan sita pengembalian dan atau sita jaminan tanah dan bangunan perkara a quo.
22. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar lagi yang akan diderita oleh Penggugat, maka Penggugat menuntut dan mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, melalui Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik berupa kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa persyaratan apapun, juga kiranya patut dan wajar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
23. Bahwa disamping Tergugat dibebankan membayar uang paksa, maka terhadap Akta Pengikatan Hibah tanggal 30 Maret 1999, Nomor: 31 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang kemudian terbit Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 32 dihadapan Turut Tergugat III, oleh karenanya terbit Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 22 Desember 2009 oleh Turut Tergugat II Menyetujui Suaminya dibuat dihadapan Turut Tergugat III., yang menjelaskan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 32, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun

Hal. 11 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



24. Bahwa bersesuaian bukti-bukti autentik menurut hukum yang diajukan oleh Penggugat dan juga telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena telah menggunakan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dijadikan tempat ibadah dan adanya Akta Pengikatan Hibah tanggal 30 Maret 1999, Nomor : 31 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, yang kemudian terbit Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor 32 dihadapan Turut Tergugat III, sebab itu pula terbit Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 22 Desember 2009 Oleh Turut Tergugat II Menyetujui Suaminya dibuat dihadapan Turut Tergugat III., yang menjelaskan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 32 dihadapan Turut Tergugat III, yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, maka sudah sepatutnyalah Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang benar, baik dan pemegang hak guna bangunan yang jujur.
25. Bahwa, oleh sebab gugatan ini diajukan berdasarkan bukti - bukti autentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, dan agar perkara ini tidak berlarut - larut dan lama, maka Putusan perkara ini wajar dan patut dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voor-raad), meskipun ada upaya banding ataupun kasasi.

GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I

26. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang telah mengajukan, menandatangani, dan membuat Akta Pengikatan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 31 dan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, No.32 dihadapan Turut Tergugat III atas sebidang tanah dan bangunan SHGB No,52/Kelurahan Cibadak, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, luas 97 m, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998 tertulis di SHGB Nomor : 52 /Kelurahan Cibadak atas nama Turut Tergugat II terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung.

Hal. 12 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



27. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara a quo maka Turut Tergugat I harus tunduk dan patuh terhadap amar Putusan perkara a quo.

GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT II

28. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang menjual objek tanah berikut bangunan kepada Penggugat berdasarkan Jual Beli Bangunan Berikut Pengoperan Dan Penyerahan Hak atas Tanah dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah menerbitkan SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, luas 373 m2 terietak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 terbit tanggal 16 Maret 2018 dalam SHGB tersebut tertulis atas nama Penggugat.
29. Bahwa Turut Tergugat II juga Pihak yang telah menjual objek perkara kepada Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berupa SHGB No,52/Kelurahan Cibadak terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, seluas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998 di SHGB tersebut tertulis atas nama Turut Tergugat II terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat V.
30. Bahwa Turut Tergugat II pun menandatangani dan membuat sekaligus mencabut akta dihadapaan Turut Tergugat III berupa Akta Pengikaaan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor: 31, Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, No.32 dan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak terbit tanggal 22 Desember 2009, dalam pernyataan tersebut dinyatakan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, Nomor : 32 dihadapan Turut Tergugat III batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa - pun.

Hal. 13 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



31. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara aquo Turut Tergugat II yang menjual dua objek perkara kemudian menandatangani dan membuat sekaligus mencabut akta dihadapaan Turut Tergugat III berupa Akta Pengikaaan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 31, Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, Nomor : 32 dan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak terbit tanggal 22 Desember 2009, dalam pernyataan tersebut dinyatakan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, Nomor : 32 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Sebab itu maka, dalam perkara a quo, maka Turut Tergugat II harus tunduk dan taat terhadap amar Putusan.

GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT III

32. Bahwa Turut Tergugat III adalah selaku Notaris di Bandung yang telah menerbitkan Akta Pengikaaan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 31, Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999, Nomor : 32 dan Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak terbit tanggal 22 Desember 2009, dalam akta tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun atas sebidang tanah SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, luas 97 m, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak 11998 tertulis di SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak atas nama Turut Tergugat II terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung.

33. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara a quo maka Turut Tergugat III harus tunduk dan patuh terhadap amar Putusan perkara a quo.

GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT IV

34. Bahwa Turut Tergugat IV adalah pihak yang melegalisasi Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat dibawah tangan dan sekarang telah terbit berupa SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, luas 373 m2 terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana

Hal. 14 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 dikeluarkan tanggal 16 Maret 2018 oleh Turut Tergugat V, tertulis di SHGB atas nama Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat IV juga telah melegalisasi Surat Jual Beli Bangunan berikut Pengoperan dan Penyerahan hak atas tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat II terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, seluas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak 11998 tertulis di SHGB tersebut atas nama Turut Tergugat II terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 Kota Bandung.

Bahwa Turut Tergugat IV telah menerbitkan, Nomor Pengesahan Tanda Tangan : 27 / PTT / 2015 (dua puluh tujuh / PT 12015), antara Turut Tergugat II dengan Penggugat.

35. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara a quo maka Turut Tergugat IV harus tunduk dan patuh terhadap amar Putusan perkara a quo.

GUGATAN TERHADAP TURIJT TERGUGAT V

36. Bahwa Turut Tergugat V adalah pihak yang menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HM / BPN - 10.15 / 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 373 m², terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung tercatat atas nama Penggugat. yang menjelaskan memberikan Hak Guna Bangunan Atas Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2018.

Bahwa Turut Tergugat V adalah pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 tertulis atas nama Penggugat yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2018.

Hal. 15 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Juga telah menerbitkan SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak 1998, dikeluarkan tanggal 16 Maret 1999 dan tanggal berakhirnya hak pada 11 Januari 2008 tertulis atas nama Turut Tergugat II.

37. Bahwa dengan adanya Putusan dalam perkara a quo maka Turut Tergugat V harus tunduk dan taat terhadap amar Putusan dalam perkara a quo.

PETITUM

Berdasarkan segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang didasari kebenaran dan keadilan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus dengan Putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, benar dan pemegang hak guna bangunan yang jujur yang perlu mendapat perlindungan hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Jual Beli Bangunan Berikut Pen-goperan Dan Penyerahan Hak atas Tanah dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat IV antara Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat II selaku penjual berupa tanah berikut bangunan rumah terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241, seluas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas - batas, sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336, Showroom Mobil.
 - Selatan : Jalan Cibadak Nomor : 332, Prung Kopi Tiam.
 - Timur : Rumah Warga RT.001, RW 001 Kelurahan Cibadak.

Hal. 16 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Cibadak Nomor : 334, SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak.
5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HM / BPN - 10.15 / 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, seluas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor 334 dan 336, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241, yang ditetapkan tanggal 16 Januari 2018, kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038 NIB : 10.15.10.05.01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, luas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V, tanggal 16 Maret 2018.
7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum, Jual Beli Bangunan Berikut Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, antara Turut Tergugat II selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli yang diterima dengan harga sebesar Rp 60, 000, 000. 00 (enam puluh juta rupiah) terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2

Hal. 17 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



(sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, sebagaimana terurai dalam Pengesahan Tanda Tangan No.: 27/PTT/2015 (dua puluh tujuh /PTT/2015) tanggal 17 Maret 2015 oleh Turut Tergugat IV dengan batas - batas, sebagai berikut :

- Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336, Showroom Mobil.
 - Selatan : Jalan Cibadak Nomor : 332, Prung Kopi Tiam.
 - Timur : Belakang Nomor : 334, SHGB Nomor : 00106 a/n. Penggugat.
 - Barat : Jalan Cibadak, Kota Bandung.
8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999,
9. Menyatakan dan oleh karenanya memerintahkan kepada Turut Tergugat V guna Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, menjadi beralih hak dan tercatat di Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak ter-sebut, ke atas nama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN), secara sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak.
10. Menyatakan. Akta Pengikatan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 31, dan Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 32 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dihadapan

Hal. 18 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Turut Tergugat III, ter-hadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Cibadak terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, dalam Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak oleh Turut Tergugat II disetujui Suaminya dihadapan Turut Tergugat III, bahwa Akta Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 No.32 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

11. Menyatakan penggunaan tanah berikut bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh Tergugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038 NIB : 10.15.10.05.01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, luas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat V, tanggal 16 Maret 2018 adalah perbuatan tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.
12. Menyatakan penggunaan tanah berikut bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh Tergugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 - 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh

Hal. 19 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999 adalah perbuatan tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.
13. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa atau kewenangan baik secara langsung maupun karena substitusi untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan atau bersumber dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038 NIB : 10.15.10. 05. 01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 16 Januari 2018, Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, -luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 2018.
14. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa atau kewenangan baik secara langsung maupun karena substitusi untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan atau bersumber dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999.
15. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk melakukan sita pengembalian (revindicatoir beslag) dan atau sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak

Hal. 20 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tanggal 05 Maret 2038 NIB 10.15.10. 05. 01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat V, tanggal 16 Maret 2018, dengan segala akibat hukumnya.

16. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk melakukan sita pengembalian (revindicatoir beslag) dan atau sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, dengan segala akibat hukumnya.
17. Memerintahkan Tergggat untuk mengosongkan sebidang tanah Berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038 NIB : 10.15.10. 05. 01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / CibadaW2015, luas 373 m² (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat dan diterbitkan oleh

Hal. 21 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Turut Tergugat V, dari benda - benda yang menempel, melekat atau terletak dalam tanah dan bangunan gedung tersebut dengan segala akibat hukumnya, apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan dan pengamanan yang berwenang, dengan segala akibat hukumnya.

18. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, be-rakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Ciba-dak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / Cibadak / 1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, dari benda-benda yang menempel, melekat atau terletak dalam tanah dan bangunan gedung ter-sebut dengan segala akibat hukumnya, apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan dan pengamanan yang benvenang, dengan segala akibat hukumnya.
19. Menghukum dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat luntuk mengem-balikan dan menyerahkan kepada Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038 NIB : 10.15.10.05.01433, Pemberian Hak Guna Bangunan dari Tanah Negara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kota Bandung, pada tanggal 16 Januari 2018 Nomor : 2 / HGB / BPNIO.15 / 2018, diu-raikan dalam Surat Ukur tanggal 12/03/2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, luas 373 m2 (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW 001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40241 yang merupakan Pendaftaran Pertama Pemegang Hak tercatat atas nama Penggugat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat V, yang digunakan sebagai tempat ibadah dalam keadaan kosong dari bendabenda Tergugat yang menempel, melekat atau terletak dalam tanah dan bangunan gedung, dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 22 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



20. Menghukum dan oleh karenanya memerintahkan Tergugat untuk mengem-balikan dan menyerahkan kepada Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kelurahan Cibadak, berakhirnya hak tanggal 11 Januari 2008 terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999, yang digunakan sebagai tempat ibadah dalam keadaan kosong dari benda - benda Tergugat ang menempel, melekat atau terletak dalam tanah dan bangunan gedung, dengan segala akibat hukumnya.
21. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
- a Kerugian Materiil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan:
 - b Kerugian Immateriil sebesar Rp.4.0000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- Sehingga total kerugian sebesar Rp.5.500.000.000,00 (terbilang: lima milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa ada syarat apapun kepada Penggugat,
22. Menyatakan sah dan perharga Sita pengembalian (revindicatoir beslag) dan atau Sita jaminan (consetvatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut, dengan segala akibat hukumnya.
23. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat ada upaya hukum verzet, Banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad).
24. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat melaksanakan Putusan atas perkara ini.
25. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 23 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



26. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk, taat dan patuh terhadap isi Putusan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing - masing telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat V tidak datang menghadap maupun menunjuk wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ratna Mangisi Tua, S.IP., SH. MH** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

**GUGATAN AQUO MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR
(OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa berdasarkan analisis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat berkeberatan secara mendalam karena format dan substansi gugatan tersebut tidak memenuhi asas kejelasan (*lex certa*), asas kepastian hukum, dan prinsip perumusan gugatan yang terang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv). Dalam perkara ini, sangat terang terlihat bahwa Penggugat tidak menyusun pokok gugatan secara sistematis, tidak merinci peristiwa hukum

Hal. 24 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



secara kronologis, serta gagal menunjukkan kaitan kausal antara tindakan yang dituduhkan kepada Tergugat dengan kerugian yang didalilkan.

2. Bahwa lebih lanjut, dalam bagian posita gugatan tidak disebutkan secara eksplisit kapan waktu pasti peristiwa hukum terjadi, tidak dijelaskan dengan spesifik bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, serta tidak terdapat narasi yang runtut mengenai hubungan hukum antara para pihak. Kalimat - kalimat dalam posita bersifat kabur, umum, bahkan dalam beberapa bagian bersifat kontradiktif. Misalnya, dalam salah satu bagian posita, Penggugat menyebut bahwa Tergugat menggunakan 2 (dua) obyek tanah sebagai tempat ibadah dan telah membayar sejumlah uang kepada Turut Tergugat II. Akan tetapi, tidak ada penjelasan mengenai dasar hukum atau hubungan hukum penggunaan obyek tersebut, apakah itu berdasar hubungan sewa menyewa, pinjam pakai, atau karena hibah. Bahkan tidak dijelaskan siapa pemilik sah dari obyek tersebut, sehingga sulit dipastikan apakah pembayaran kepada Turut Tergugat II memiliki landasan hukum atau tidak.
3. Bahwa kemudian dalam petitum, Penggugat menuntut ganti rugi sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk kerugian immateriil. Namun dalam bagian posita sama sekali tidak diuraikan apa dasar kerugian tersebut, bagaimana cara menghitung nilai tersebut, dan bentuk nyata dari kerugian materiil yang dialami Penggugat. Hal ini melanggar prinsip relevansi antara posita dan petitum sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 / K / Sip / 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 / K / Sip / 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 / K / Sip / 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ciri sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

Hal. 25 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



EXCEPTIO DILATORIA (GUGATAN PREMATUR)

4. Bahwa dalam hukum perdata Indonesia, asas ultimum remedium mewajibkan agar para pihak terlebih dahulu menempuh upaya persuasive atau non-litigatif seperti somasi atau teguran hukum sebelum membawa persoalan ke pengadilan. Dalam perkara ini, sangat jelas bahwa Penggugat tidak pernah memberikan somasi kepada Tergugat terkait perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari ketiadaan uraian mengenai somasi dalam posita gugatan maupun lampiran bukti surat somasi sebagai alat bukti pendahuluan.
5. Bahwa dalam hal seseorang menuntut ganti rugi, terlebih lagi yang berjumlah besar sebagaimana dalam gugatan ini, maka peringatan hukum (somasi) merupakan instrumen penting yang menentukan apakah telah terjadi kelalaian atau kesalahan hukum dari pihak Tergugat. Tanpa somasi, tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kegagalan untuk memenuhi kewajiban, atau dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K / Sip / 1956 tanggal 12 Juni 1957, yang menyatakan " Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima ". Maka oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang prematur, sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI KEWENANGAN MENGGUGAT (PENGGUGAT TIDAK PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENGGUGAT)

6. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memperoleh hak atas obyek perkara yang disebut sebagai SHGB (sertipikat hak guna bangunan) Nomor : 52 dimaksud adalah melalui transaksi jual beli dengan Turut Tergugat II, serta menyebutkan beberapa dokumen seperti akta pengikatan hibah, surat kuasa menjual dan pencabutan kuasa. Akan tetapi, tidak terdapat uraian yuridis yang jelas tentang bagaimana dokumen-dokumen tersebut menyebabkan terjadinya peralihan hak milik yang sah secara hukum kepada Penggugat.

Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Dan terhadap (Sertipikat Hak Guna Bangunan) SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai proses hak guna bangunan tersebut didapat apakah membeli dari Turut Tergugat II atau membeli dari pihak lain.

7. Bahwa dalam hukum pertanahan di Indonesia, hak atas tanah seperti SHGB hanya dapat beralih melalui proses peralihan hak yang memenuhi unsur formal dan substantif: adanya akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adanya pengukuran dari kantor pertanahan, serta pendaftaran balik nama. Apabila tidak dipenuhi, maka tidak dapat dianggap bahwa telah terjadi peralihan hak. Lebih dari itu, Penggugat juga tidak menjelaskan apakah SHGB Nomor : 52 tersebut masih berlaku atau sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Jika SHGB tersebut telah habis masa berlakunya, maka tidak ada lagi hak atas obyek yang dapat dituntut. Dengan tidak dijelaskannya status tersebut, maka tidak dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki hak atau kepentingan hukum yang langsung untuk menggugat atas nama SHGB tersebut.

*EKSEPSI ERROR IN PERSONA: PLURIUM LITIS CONSORTIUM
(KURANG PIHAK)*

8. Bahwa penggugat telah salah dalam menentukan Ketua YAYASAN PANCARAN DAMAI sebagai Tergugat dan meminta untuk memberikan kerugian materiil maupun immaterial kepada penggugat karena dalam perkara a quo ketua Yayasan Pancaran Damai atau badan hukum Yayasan Pancaran Damai tidak pernah mengenal maupun mengetahui penggugat sebelumnya dan tidak pernah membuat perjanjian apapun mengenai objek bangunan yang disengketakan oleh penggugat.
9. Bahwa dalam bagian posita poin 12, Penggugat menyebut keterlibatan " suami dari Turut Tergugat II " yang diduga membuat suatu pernyataan di hadapan Turut Tergugat III. Akan tetapi tidak dijelaskan siapa sebenarnya suami dimaksud, apakah ia masih hidup atau telah meninggal, serta apa peran atau kapasitas hukumnya dalam rangkaian peristiwa yang disengketakan. Tidak dijelaskan pula apakah suami dari Turut Tergugat II tersebut memiliki hak atau pengaruh hukum atas obyek yang menjadi pokok perkara. Apabila ternyata suami tersebut masih hidup dan turut membuat atau menandatangani perbuatan hukum, maka keberadaan

Hal. 27 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



hukum darinya menjadi relevan secara langsung terhadap sah atau tidaknya tindakan hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Sebaliknya, jika suami tersebut telah meninggal dunia, maka seharusnya dijelaskan apakah terdapat ahli waris yang memegang atau mewarisi kepentingan hukum atas obyek tersebut. Tidak dicantumkannya pihak - pihak ini, dalam kondisi di mana keterlibatannya disebut dalam narasi posita, menjadikan gugatan cacat dari segi subyektivitas. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1078. K / Sip / 1972, yang pada pokoknya menyatakan “ dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap obyek perkara, maka gugatan a quo tidak dapat diterima “. Tidak dilibatkannya pihak yang relevan menyebabkan gugatan mengalami cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang berakibat hukum pada tidak dapat diterimanya gugatan. Dalam konteks ini, keberadaan pihak yang tidak dilibatkan menimbulkan potensi ketidaklengkapan dalam pemeriksaan perkara dan membuka kemungkinan timbulnya sengketa baru di kemudian hari. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil serius dan layak dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

**PENGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DASAR PERHITUNGAN
KERUGIAN**

10. Bahwa dalam petitum, Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Namun dalam posita, tidak dijelaskan sama sekali :

- Jenis kerugian yang dialami;
- Hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian;
- Dasar atau metode penghitungan nilai kerugian;
- Bukti atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian.

Gugatan perdata yang menyangkut tuntutan ganti rugi wajib menguraikan dengan cermat unsur-unsur kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

11. Bahwa dalam perkara *aguo*, tidak dijelaskan apakah kerugian materiil yang diklaim merupakan kerugian atas pendapatan sewa, biaya

Hal. 28 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



pengeluaran, kehilangan keuntungan, atau bentuk lain. Tidak pula dijelaskan apakah nilai tersebut merupakan estimasi nilai tanah, biaya perolehan, atau penilaian berdasarkan appraisal. Dengan tidak adanya uraian tersebut, gugatan menjadi abstrak dan spekulatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembuktian awal (*prima facie evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan setiap pihak yang mengaku memiliki hak untuk membuktikan dalilnya.

12. Bahwa oleh karena itu, permintaan ganti rugi dalam gugatan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak memenuhi ketentuan pembuktian formil, serta tidak menjelaskan hubungan langsung antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang dituduhkan, maka selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini, sehingga guna menghindari Pengulangan yang tidak perlu, maka hal - hal yang telah diuraikan di atas tidak dituangkan lagi dan mohon dianggap tercantum dalam pokok perkara *aquo*;
14. Bahwa terhadap dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan dan penolakan secara keseluruhan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Adapun bantahan terhadap pokok perkara didasarkan pada argumentasi faktual dan yuridis yang akan diuraikan dibawah ini;

**PENGUGAT MENGABAIKAN FAKTA PENGUASAAN SAH TERGUGAT SELAMA
PULUHAN TAHUN**

15. Bahwa tergugat sesungguhnya telah menguasai dan menempati obyek perkara berupa dua bidang tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 secara damai, terbuka, dan berkesinambungan selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun, yang dimulai sejak diterimanya secara hibah dari pemegang hak saat itu yakni Turut Tergugat I. Penguasaan tersebut tidak pernah dipersengketakan oleh anggota keluarga lainnya atau oleh pihak ketiga mana pun, termasuk oleh Penggugat. Tidak hanya itu, Tergugat juga telah memanfaatkan obyek

Hal. 29 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut secara baik dan terbuka untuk kepentingan sosial, termasuk sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitar. Penguasaan yang demikian sesuai dengan asas keadilan, kepatutan, dan hukum adat yang hidup di masyarakat.

16. Bahwa dalam konteks hukum perdata, penguasaan seperti ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang yang menguasai suatu benda tidak bergerak secara nyata dan tanpa gangguan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) PP : 24 / 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, hal mana ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 329 K / Sip / 1957 yang menyatakan : “ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*).
17. Bahwa SHGB yang diklaim oleh Penggugat sebagai dasar haknya diperoleh melalui transaksi yang tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi prosedur formil dan materil dalam hukum pertanahan nasional. Tidak dijelaskan secara utuh dalam gugatan bagaimana hubungan hukum yang sah antara Turut Tergugat II sebagai pemberi dan Penggugat sebagai penerima hak, serta bagaimana proses peralihan hak itu dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
18. Bahwa SHGB Nomor : 00106 yang menjadi dasar klaim dalam perkara ini dimohonkan oleh Penggugat atas nama pribadi atau perorangan, tanpa sepengetahuan maupun partisipasi dari keluarga besar atau para ahli waris Turut Tergugat I, dan tanpa adanya klarifikasi kepada pihak - pihak yang secara fisik dan sosial telah menguasai tanah tersebut selama puluhan tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan administrasi pengajuan tersebut, karena permohonan hak

Hal. 30 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



atas tanah seharusnya dilakukan dengan itikad baik, dilandasi keterbukaan, dan tidak bertentangan dengan asas perlindungan terhadap penguasa lama. Pengajuan hak atas tanah secara sepihak oleh Penggugat menunjukkan adanya indikasi kuat tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum positif. Dalam konteks ini, permohonan hak atas tanah oleh individu terhadap tanah yang secara de facto telah menjadi bagian dari penguasaan pihak lain selama bertahun-tahun merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan. Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa selama Tergugat menggunakan obyek perkara selama puluhan tahun, tidak pernah dilakukan pengukuran ulang lapangan atau verifikasi faktual terhadap siapa yang benar – benar menguasai objek dimaksud namun tiba-tiba SHBG terbit atas nama Penggugat.

**PROSES PANGGILAN PERSIDANGAN KEPADA TURUT TERGUGAT I
SUDAH DIMANIPULASI OLEH PENGGUGAT GUNA MEMENUHI
FORMALITAS GUGATAN**

19. Bahwa dalam proses persidangan, patut diduga telah terjadi manipulasi terhadap tata cara pemanggilan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa surat panggilan sidang terhadap Turut Tergugat I dikirimkan ke alamat obyek perkara, yaitu di Jalan Cibadak No. 334. Padahal, Turut Tergugat I tidak berdomisili di alamat tersebut, karena rumah dan bangunan di atasnya tidak digunakan secara permanen sebagai tempat tinggal hanya ada penjaga yang mengurus tempat tersebut. Namun dalam berita acara sidang, disebutkan bahwa surat panggilan telah diterima oleh beberapa orang. Tergugat secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak pernah menugaskan atau memberikan kuasa kepada siapa pun untuk menerima surat panggilan perkara ini selain atas nama Tergugat. Oleh karena itu, terdapat kecurigaan serius bahwa pihak Penggugat atau pihak lain yang berkepentingan telah melakukan rekayasa administratif dengan cara mencantumkan nama yang tidak dikenal oleh Tergugat demi memenuhi formalitas kehadiran Turut Tergugat I dalam proses awal persidangan.

Hal. 31 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



20. Bahwa tindakan seperti ini tidak hanya melanggar prinsip due process of law, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi prosedur peradilan yang pada hakikatnya merugikan hak - hak pembelaan dari Tergugat. Oleh karenanya, seluruh proses pemanggilan yang didasarkan pada penerimaan oleh pihak yang tidak dikenal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan patut dikesampingkan demi prinsip keadilan dan kebenaran materiil.

**GUGATAN PENGGUGAT ADALAH REKAYASA HUKUM YANG
BERMAKSUD MERAMPAS TANAH YANG TELAH DIKUASAI TERGUGAT
SELAMA PULUHAN TAHUN**

21. Bahwa tindakan Penggugat yang baru mengajukan gugatan setelah Tergugat menguasai dan menempati obyek perkara selama kurang lebih dari 40 (empat puluh) tahun menunjukkan secara nyata adanya sikap yang tidak mencerminkan iktikad baik. Gugatan ini jelas diajukan secara tiba - tiba dan tanpa dasar historis yang kuat, karena selama lebih dari empat dekade tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan penguasaan Tergugat, atau bentuk keberatan apa pun baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama ini telah membiarkan dan menyetujui secara diam - diam (tacit approval) terhadap penguasaan dan pemanfaatan obyek perkara oleh Tergugat. Dalam doktrin keperdataan, sikap pasif yang berkepanjangan dari pihak yang seharusnya berkepentingan atas suatu hak dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian hak (*rechtsverwerking*), sehingga ketika pada akhirnya dia mengklaim kembali hak tersebut, klaim tersebut tidak lagi mendapat perlindungan hukum karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan atas penguasaan riil yang sah.
22. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini hanya berdasarkan kekuatan administratif berupa SHGB tanpa mempertimbangkan fakta sosial dan riwayat hukum yang melekat pada obyek perkara. Padahal, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa sertifikat bukan alat bukti mutlak jika bertentangan dengan penguasaan riil dan keberadaan historis atas tanah, terlebih lagi ini bukan sertipikat hak milik melainkan sebatas hak guna

Hal. 32 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



bangunan. Dalam hal ini, Tergugat merupakan pihak yang secara nyata menguasai, memelihara, dan memanfaatkan tanah dimaksud dengan itikad baik dan tanpa gangguan selama waktu yang sangat lama.

23. Gugatan yang didasarkan pada sertifikat yang diperoleh tanpa klarifikasi dengan penguasa fisik yang sah juga mencerminkan penggunaan hak hukum secara menyimpang dan represif (abuse of legal process). Hal ini menandakan bahwa tujuan utama dari gugatan bukanlah untuk mencari keadilan, melainkan untuk merebut hak yang telah melekat dan tumbuh secara alamiah serta sosial dalam diri Tergugat. Dengan demikian, tindakan Penggugat patut dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas asas keadilan, kepatutan, perlindungan hukum terhadap penguasaan riil, serta mengganggu tatanan sosial yang telah terbangun. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak hanya lemah dari sisi hukum formil dan materil, tetapi juga tidak layak secara moral untuk dipertahankan. Setelah puluhan tahun kemudian menunjukkan adanya sikap tidak beritikad baik dan semata-mata didasarkan pada sertifikat yang cacat hukum tanpa mempertimbangkan sejarah penguasaan dan kedudukan hukum Tergugat. Hal ini mencerminkan karakter gugatan yang diajukan semata-mata untuk tujuan formil, tanpa mengindahkan nilai - nilai substansi hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, gugatan patut dipandang sebagai alat represif yang bertujuan menghilangkan hak pihak lain secara sewenang-wenang dan tidak proporsional.

II. DALAM REKONVENSI

24. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, Konvensi mohon dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Gugatan Reconvensi ini. Demikian pula perihal sebutan, Penggugat Dalam Konvensi (DK) menjadi Tergugat Dalam Reconvensi (DR) dan Tergugat Dalam Konvensi (DK) menjadi Penggugat Dalam Reconvensi (DR), hal mana telah sesuai pula dengan Pasal 132 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).
25. Bahwa lembaga hukum dalam Gugatan Reconvensi ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pengugat DR kepada Tergugat DR.

Hal. 33 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



*PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
REKONVENSI*

26. Bahwa Penggugat DR adalah pihak yang menguasai secara sah, riil, dan beritikad baik atas tanah obyek sengketa Cibadak Nomor : 334 depan dan belakang sejak lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu. Salah satu Penguasaan tersebut (Objek Cibadak Nomor : 334 depan) berasal dari hibah dari Turut Tergugat I, dan untuk (Cibadak Nomor : 334 belakang) dikuasai berdasarkan penyerahan dari Yayasan Kalvari yang secara moral maupun hukum memiliki otoritas atas tanah dimaksud. Hibah tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa syarat, dan disertai penyerahan fisik tanah kepada Penggugat DR, yang sejak saat itu membangun, memelihara, dan menempatnya secara terus-menerus.
27. Bahwa selama kurun waktu puluhan tahun tersebut, tidak pernah ada gangguan dari pihak mana pun, baik dari anggota keluarga, masyarakat sekitar, maupun aparat desa atau kelurahan. Bahkan warga sekitar mengetahui bahwa Tergugat adalah pemilik dan penanggung-jawab penuh atas obyek tersebut, baik dalam kapasitas hukum maupun sosial. Hal ini mencerminkan adanya penguasaan fisik dan sosial yang kuat, yang diakui secara diam-diam oleh semua pihak.
28. Bahwa tanah tersebut tidak digunakan oleh Penggugat DR untuk kepentingan pribadi, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, karena sebagian dari tanah itu telah dibangun dan difungsikan sebagai tempat ibadah umum. Kegiatan keagamaan berlangsung secara rutin, terbuka, dan diketahui oleh masyarakat serta perangkat lingkungan setempat. Oleh karena itu, tanah tersebut telah mengalami transformasi fungsi dari semata - mata aset pribadi menjadi ruang sosial dan religius yang memiliki nilai tidak ternilai dalam perspektif keadilan sosial. Penggugat DR selama ini dengan itikad baik dan tanpa pamrih memfasilitasi kegiatan - kegiatan tersebut, membangun fasilitas di atasnya, serta menanggung beban perawatan dan pemeliharaan tanah dan bangunan. Ini membuktikan bahwa penguasaan tersebut bukan bersifat pasif, tetapi aktif dan produktif untuk kepentingan umum.

Hal. 34 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



29. Bahwa di tengah kondisi sosial dan sejarah panjang penguasaan tersebut, Tergugat DR tiba-tiba muncul dan mengklaim sebagai pemegang hak Guna Bangunan berdasarkan SHGB Nomor : 52 dan SHBG Nomor : 00106 kelurahan Cibadak dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336 (showroom mobil).
- Selatan : Jalan Cibadak Nomor : 332 (prung kopi tiam)
- Timur : Rumah warga RT.001 / RW.001 Kelurahan Cibadak
- Barat : Jalan Cibadak Nomor : 334 (jalan)

yang diajukan secara perorangan. SHGB tersebut didaftarkan dan diterbitkan tanpa adanya koordinasi, klarifikasi, atau pemberitahuan kepada Penggugat DR yang telah menempati obyek tersebut selama puluhan tahun. Padahal, secara hukum pertanahan, pemohon hak atas tanah seharusnya menyatakan bahwa obyek tanah dalam keadaan bebas dari sengketa atau penguasaan pihak lain, dan tidak sedang dikuasai secara fisik oleh orang lain dan mewajibkan pemohon Hak Guna Bangunan menguasai fisik tanah dan bangunan tersebut oleh pemilik dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik sesuai dengan Pasal 88 Huruf g Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 18 Tahun 2021 yang berbunyi :

g. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bagi Pemohon perorangan atau dalam bentuk akta notariil bagi Pemohon berbadan hukum dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:

1. *tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;*
2. *tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;*
3. *penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;*
4. *perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemohon dan tidak akan melibatkan Kementerian;*

Hal. 35 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
 6. tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 7. tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau aset BUMN / BUMD;
 8. tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
 9. kesanggupan melaksanakan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam;
 10. bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan / atau jalan air;
 11. bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya; dan 12. bersedia mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
30. Bahwa Penggugat dalam permohonan awal maupun pembaharuan Hak Guna Bangunan diwajibkan mengukur bidang tanah yang akan dijadikan dasar permohonan Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh petugas pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung) namun di lokasi objek tanah dan bangunan Jalan Cibadak Nomor : 334 depan dan belakang tidak pernah ada petugas dari kantor Pertanahan datang untuk mengukur objek tanah dan melibatkan Penggugat DR dalam proses tersebut. menjadi indikator kuat bahwa SHGB tersebut diperoleh melalui proses yang patut diduga kuat cacat administratif dan melanggar asas kehati-hatian. Bahkan lebih dari itu, tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan administratif semu, karena tidak didukung oleh penguasaan faktual.
31. Bahwa setelah memperoleh SHGB tersebut, Tergugat DR langsung menggunakan instrumen administratif itu untuk menekan dan mengganggu

Hal. 36 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi hukum serta penguasaan fisik Penggugat DR. Tergugat DR menuntut pengosongan, dan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa mempertimbangkan keberadaan historis Penggugat DR atas tanah tersebut.

32. Bahwa seluruh tindakan ini menunjukkan adanya sikap sewenang - wenang dan penyalahgunaan prosedur hukum. Tergugat DR secara sadar mengabaikan prinsip itikad baik, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap penguasaan yang sah. Bahkan Penggugat menggunakan sertifikat bukan untuk melindungi hak, melainkan sebagai alat untuk menggusur dan mencabut hak pihak lain secara legal-formalistik yang bertentangan dengan nilai keadilan. Bahwa Tindakan - tindakan Tergugat DR tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan hak hukum (*abuse of rights*), sebagaimana dikenal dalam doktrin keperdataan dan ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung. Hak tidak dapat digunakan secara mutlak apabila melanggar hak orang lain, terlebih lagi bila digunakan untuk melanggar prinsip kepatutan, moralitas, dan ketertiban umum.
33. Bahwa Tergugat DR tidak memiliki penguasaan sebelumnya, tidak membangun tanah tersebut, dan tidak berperan dalam memelihara nilai - nilai sosial yang tumbuh di atasnya. Namun tiba - tiba mengklaim kepemilikan atas dasar administratif yang prosedurnya tidak terbuka dan tidak akuntabel. Maka, hak administratif yang dimiliki Tergugat DR tidak dapat digunakan untuk merusak struktur hak riil yang telah ada dan berlangsung secara damai selama puluhan tahun.
34. Bahwa seluruh tindakan Tergugat DR telah memenuhi unsur - unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut :
- Perbuatan: mengurus SHGB atas tanah yang secara fisik dan sosial dikuasai pihak lain, serta mengajukan gugatan tanpa itikad baik;
 - Melawan hukum: bertentangan dengan prinsip penguasaan riil, hukum adat, asas kepatutan, dan hukum positif pertanahan;
 - Kerugian: Tergugat mengalami tekanan psikologis, terancam kehilangan tempat tinggal, kehilangan ruang ibadah komunitas, dan tercemarnya nama baik;

Hal. 37 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Kausalitas: seluruh kerugian tersebut terjadi akibat langsung dari tindakan sepihak Penggugat.

35. Bahwa selain kerugian immateriil yang bersifat pribadi, tindakan Tergugat DR juga telah menciptakan ketegangan sosial di lingkungan masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada tanah tersebut sebagai pusat kegiatan spiritual. Ancaman pemutusan fungsi sosial dari tanah tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan warga, ketidakstabilan sosial, dan terganggunya harmoni yang selama ini telah terpelihara. Lebih dari itu, penguasaan jangka panjang oleh Penggugat DR telah menciptakan legitimasi sosial, yang seyogianya menjadi perhatian utama sebelum diterbitkannya hak formal atas nama pihak lain. Ketika hak administratif digunakan untuk meniadakan legitimasi sosial tersebut, maka hukum kehilangan keadilannya, dan itulah yang tengah dilakukan oleh Tergugat DR.

36. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat DR tersebut telah merugikan Penggugat DR baik materil maupun immateril, yakni :

a. Kerugian Materil:

Berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadapi gugatan, seperti biaya bantuan hukum, biaya transportasi, akomodasi, serta biaya administratif lainnya. Di samping itu, terdapat potensi kehilangan fisik atas bangunan dan fasilitas ibadah yang telah dibangun dan dipelihara oleh Penggugat DR, serta terganggunya pemanfaatan tanah yang selama ini digunakan secara produktif oleh Penggugat DR maupun komunitas local yang senilai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Kerugian Immateril:

Penggugat DR telah mengalami tekanan batin yang sangat mendalam akibat situasi hukum yang diciptakan oleh Penggugat. Ancaman kehilangan tempat tinggal, terganggunya tempat ibadah, serta tekanan psikologis karena gugatan yang tidak berdasar telah menyebabkan Penggugat DR kehilangan rasa aman dan kestabilan hidup. Nama baik Tergugat tercemar di lingkungan sosial, dan muncul ketidakpastian hukum yang mengganggu

Hal. 38 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



secara emosional dan spiritual yang sesungguhnya tidak ternilai namun equivalent dengan Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

37. Bahwa demi hukum dan keadilan (*idee dasrecht*) sebagai akibat hukum dari Perbuatannya maka Tergugat DR harus dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat DR tersebut baik materil dan immateril secara seketika serta sekaligus.
38. Bahwa agar gugatan *aquo* tidak *illusoir*, maka untuk menjamin hak - hak Penggugat DR, dengan ini pula Penggugat DR memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat DR yang obyeknya akan diajukan dalam permohonan tersendiri oleh Penggugat DR.
39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Tergugat DR harus dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat DR lalai melaksanakan isi putusan *aquo*.
40. Bahwa guna menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak - hak Penggugat DR, maka mohonlah kiranya agar Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat DR melakukan upaya hukum;

Berangkat dari keseluruhan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat DK / Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- *Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaar).*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul.*

II. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 39 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Konvensi (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta milik Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Dalam Konvensi (DK) yang akan dimohonkan tersendiri oleh Pengugat RK / Tergugat DK;
4. Menyatakan tidak berharga atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 52 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 Kelurahan Cibadak atas nama Daud Sunardi Kurniawan, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Cibadak Nomor : 336 (showroom mobil).
 - Selatan : Jalan Cibadak Nomor : 332 (prung kopi tiam)
 - Timur : Rumah Warga RT.001 / RW.001 Kelurahan Cibadak
 - Barat : Jalan Cibadak Nomor : 334 (jalan)
5. Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 52 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 Kelurahan Cibadak, atas nama Daud Sunardi Kurniawan dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Cibadak Nomor 336 (showroom mobil).
 - Selatan : Jalan Cibadak Nomor :332 (prung kopi tiam)
 - Timur : Rumah Warga RT.001 / RW.001 Kelurahan Cibadak
 - Barat : Jalan Cibadak Nomor : 334 Jjalan)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi (DR) /Tergugat Konvensi (DK) berupa :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*).
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Konvensi (DK) untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari bila mana Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Konvensi (DK) terlambat untuk melaksanakan isi putusan *aquo*.
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Konvensi (DK).

Hal. 40 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (DR)/ Penggugat Konvensi (DK) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak memberikan jawaban karena telah melepaskan kesempatan untuk mempertahankan haknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat V;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatannya, inti permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat Penggugat sebagai pemilik dari bidang tanah dengan SHM Nomor : 106 / Kelurahan Cibadak dan SHM Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak yang mana bangunan di atas bidang tanah *a quo* digunakan untuk tempat ibadah namun pembayaran kewajiban terhadap bidang tanah tersebut tetap Penggugat yang penuhi sehingga Penggugat merasakan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan bidang tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan inti permasalahan yang dijelaskan Penggugat dalam posita gugatannya, dapat dilihat dalam permasalahan ini hanya mengenai Penggugat dan Tergugat I tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dari Turut Tergugat V sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan - catatan lain yang berhubungan dengan

Hal. 41 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan.

Bahwa gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak serta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama mengenai kewenangan yang ada pada Turut Tergugat V untuk tidak membantu proses peralihan hak objek perkara karena lelang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian seharusnya tidak perlu Penggugat menarik Turut Tergugat V sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga adanya Turut Tergugat V menjadi para pihak merupakan kekeliruan dan dapat dikatakan Gugatan *Error In Persona*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat V dengan tegas dan bulat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat V tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak - tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Petitum :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 42 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana surat tanggal 10 September 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat V masing - masing mengajukan Duplik sebagaimana surat tanggal 17 September 2025;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 20 Agustus 2025, telah datang pula menghadap HARRY FRANSISKUS HASUGIAN, S.H., M.H., dkk. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARRY F. HASUGIAN & PARTNERS berkedudukan di Jalan Terusan Pasir Koja Nomor : 330 A, RT.006 / RW.006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat Email:harryhasugian@gmail.com, Hp : 081313021822 - Hp : 082117701404, yang menerangkan sebagai Kuasa para Pemohon Tergugat Intervensi bertindak untuk dan atas nama:

1. GEREJA PENYEBARAN INJIL CIBADAK, beralamat di Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh DEBI DEBORA KUSUMAWATI selaku Pemimpin Gereja sebagaimana Keputusan Pimpinan Pusat Gereja Penyebaran Injil Nomor : SK.G -146 / PIMPUS / GPI / 2024, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi I;
2. GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Paham Nainggolan selaku Pemimpin Gereja sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 192 / P – GPI / SK.1 / 92, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi II;
3. GEREJA PENTAKOSTA CIBADAK, yang berkedudukan Jalan Cibadak Nomor : 334, Kota Bandung, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Tua Raja Sitorus selaku Pemipun Gereja sebagaimana Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor : SKEP – 044 / XXXIX / PP / GP / SK / 03 / 17, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi III;
4. HURIA KRISTEN INDONESIA PROTESTAN RESORT BANDUNG, yang berkedudukan di Jalan Cibadak Nomor : 334 Kota Bandung,

Hal. 43 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Sariman Sihombing selaku Pemimpin Gereja, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi IV;

5. GEREJA BAPTIS INDEPENDENT INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Cibadak Nomor : 334 Kota Bandung, Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Pesta Bacin selaku Pemimpin Gereja sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 045 / Ket / BP – GBII / 7 / 1995, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi V;
 6. GEREJA BETHEL TABERNAKEL YESUS HIDUP, yang berkedudukan di Jalan Babakan Ciparay Gg. Air Mancur, RT.05 / RW.05 Kota Bandung dimana saat ini dikenal menjadi Jalan Cibadak Nomor : 334 Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Oo Rony Hosea selaku Pemimpin Gereja, sebagai Pemohon Tergugat Intervensi VI;
- Masing - masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus

2025;

menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 29 Oktober 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Penggugat / Termohon Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Intervensi :

- a. Menyatakan permohonan intervensi dari Para Pemohon Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Pemohon Tergugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkara ini;
- c. Menetapkan bahwa kepentingan hukum Para Pemohon Tergugat Intervensi telah diwakili secara sah oleh Tergugat asal (Ketua Yayasan Pancaran Damai);
- d. Memerintahkan kepada para pihak gugatan asal untuk menghadiri persidangan pada hari sidang yang ditentukan guna melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- e. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan yang akan diperhitungkan bersama - sama pada putusan akhir;

Hal. 44 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti P - 1** berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (DAUD SUNARDI);
2. **Bukti P - 2** berupa fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, diurai dalam Surat Ukur tanggal 12 / 03 / 2018 Nomor : 00092 / Cibadak / 2015, seluas 373 m2;
3. **Bukti P - 3** berupa fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HM / BPN - 10.15 / 2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah seluas 373 m2, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung;
4. **Bukti P - 4** berupa fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 30 / 11 / 1998 Nomor : 37 / Cibadak / 1998, seluas 97 m2;
5. **Bukti P - 5** berupa fotokopi sesuai asli Jual Beli Bangunan berikut Pengoeran Dan Penyerahan Hak Atas Tanah antara Turut Tergugat II dengan Penggugat dikenal sebagai Jalan Cibadak Nomor : 334 SHGB Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, Surat Ukur tanggal 30 / 11 / 1998 Nomor : 37 / Cibadak / 1998, seluas 97 m2;
6. **Bukti P - 6** berupa fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Dan Kuasa yang ditandatangani oleh anak dari Turut Tergugat II Hardiyanto Kurniawan atas sebidang tanah hak guna bangunan terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Tegallega, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak, Sertipikat Nomor : 52 tanggal 16 Maret 1999, Surat Ukur tanggal 30 / 11 / 1998 Nomor : 37 / CibadaW1998, seluas 97 m2, setempat terkenal sebagai Jalan Cibadak Nomor : 334 / Jalan Jend. Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317) Pengesahan Tanda Tangan tanggal 17 Maret 2015 oleh Turut Tergugat IV;

Hal. 45 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



7. **Bukti P - 7** berupa fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembelian dari Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk Pembayaran Uang ganti rugi pengoperan dan penyerahan hak atas tanah yang terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, Bandung, dan Rekening Koran atas nama Penggugat tarikan tanggal 5 November 2014 total sebesar Rp.60.000.000,00;
8. **Bukti P - 8** berupa fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, Letak Objek Jalan Cibadak Nomor : 334 RT.001 / RW.001, Cibadak, Bumi 373 m2, Bangunan 88 m2, Nama dan alamat wajib pajak Daud Sunardi Kurniawan Jalan CIBADAK Nomor : 268 A RT.002 / RW.001, Bandung, total bayar sebesar Rp.7.356.370,00;
9. **Bukti P - 9** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, SIDIK PADMA KUSUMAH yang telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 14 Maret 2011 jam 21.00 Wib, di Rumah Sakit Santo Borromeus terakhir bertempat tinggal di Jalan Titiran Nomor : 17 RT.003 / RW.007, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Para Ahli Waris, Ibu / Istri Suryanti Santoso anak Hardiyanto Kurniawan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Bandung, oleh Camat Coblong tanggal 22 Mei 2011;
10. **Bukti P - 10** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 47 / SKKmt / - / 1V /2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Sadang Serang, diterbitkan tanggal 10 April 2019;
11. **Bukti P - 11** berupa fotokopi sesuai fotokopi legalisir Akta Pengikatan Hibah tanggal 30 Maret 1999 Nomor : 31, antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dihadapan Turut Tergugat III, terhadap objek Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Cibadak terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334, atau Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (baru Nomor : 317), RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Wilayah Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat 40241, Surat Ukur tanggal 30 – 11 - 1998, Nomor : 37 / CibadaW1998, luas 97 m2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), tertulis atas nama

Hal. 46 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, diterbitkan oleh Turut Tergugat V tanggal 16 Maret 1999;

12. **Bukti P - 12** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak tanggal 30 Maret 1999 No.32 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II dihadapan Turut Tergugat III;
13. **Bukti P - 13** berupa fotokopi sesuai fotokopi Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Menjual / Melepaskan Hak oleh Turut Tergugat II disetujui Suami SIDIK PADMA KUSUMA dihadapan Turut Tergugat III, terbit tanggal 22 Desember 2009;
14. **Bukti P - 14** berupa fotokopi sesuai fotokopi Laporan Penerimaan Pembayaran Bulan Januari 2007, Gereja Kristen Getsemani sebesar Rp.320.000,-. Pembayaran Bulan Februari 2007 Gereja Kristen Getsemani sebesar Rp.320.000,- Huria Kristen Indonesia Pentakosta Rp.195.000,- Gereja Baptis Indonesia tidak muncul nominal. Pembayaran Bulan Maret 2007 Gereja Kristen Getsemani sebesar Rp.320.000,- Gereja Pentakosta Indonesia sebesar Rp.320.000,- Gereja Pentakosta sebesar Rp.300.000,- Gereja Kristen K D sebesar Rp.320.000,- Gereja Kristen Anugerah sebesar Rp.295.000,- Gereja Penyebaran Injil sebesar Rp.195.000,- Huria Kristen Indonesia Protestan Rp.195.000,- Gereja Baptis Indonesia sebesar Rp.195.000,- GBT Yesus Hidup" sebesar Rp.245.000,-;
15. **Bukti P - 15** berupa fotokopi sesuai fotokopi Laporan Penerimaan Pembayaran Bulan Mei 2007 Gereja Kristen Getsemani sebesar Rp.320.000,- Gereja Pentakosta Indonesia sebesar Rp.400.000,- Gereja Pentakosta sebesar Rp.300.000,- Gereja Kristen KD sebesar Rp.320.000,- Gereja Kristen Anugerah sebesar Rp.295.000,- Gereja Penyebaran Injil sebesar Rp.195.000, Huria Kristen Indonesia Protestan Rp.390.000,- Gereja Baptis Indonesia sebesar Rp.195.000, GBT " Yesus Hidup " sebesar Rp.245.000,-;
16. **Bukti P - 16** berupa fotokopi sesuai fotokopi YAYASAN PENGINJILAN DAN PENDIDIKAN KALVARI, Pengurus 1990 - 1991. Jalan Cibadak Nomor : 344, Bandung, Bertindak selaku Ketua merangkap Sekretaris yaitu EV.A.K.Santoso;

Hal. 47 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



17. **Bukti P - 17** berupa fotokopi sesuai asli Penetapan Perkara Nomor : 10 / PDT / G / 2024 / PN. BDG. Pernyataan Pencabutan Perkara;
18. **Bukti P - 18** berupa fotokopi sesuai asli Foto peristiwa sekitar tahun 2022 mengenai barang - barang mebel kepunyaan Tn. Hardiyanto Kurniawan anak dari pasangan Suami Istri Ny. Suryanti Santoso dengan Tn. Sidik Padma Kusumah dari kediamannya di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung yang digunakan sebagai Gudang Mebel, diduga diangkut keluar barang-barang mebel tersebut oleh Tergugat dengan menggunakan mobil Nomor Polisi : D 8712 BP;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, baik berupa asli/fotokopi/hasil cetak / tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban / bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti T - 1** berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAMOT SIRAIT, S.E. dengan NIK. 3204320208720009;
2. **Bukti T - 2** berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMULO BUTAR BUTAR dengan NIK. 3204092406630001;
3. **Bukti T - 3** berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YOHANES WARSONO dengan NIK. 3173022810801004;
4. **Bukti T - 4** berupa fotokopi sesuai asli NPWP YAYASAN PANCARAN DAMAI BANDUNG dengan Nomo : 31.697.200.9-422.000;
5. **Bukti T - 5** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan DOMICILI PERUSAHAAN Nomor : 07 / DMC / II / 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Cibadak Tertanggal 01 Februari 2013;
6. **Bukti T - 6** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan tentang Pengesahan YAYASAN PANCARAN DAMAI BANDUNG dengan Nomor : AHU - 1544. AH. 01. 04 Tahun 2013;
7. **Bukti T - 7** berupa fotokopi sesuai asli Akta No.45 tentang Pendirian Yayasan Pancaran Damai Bandung teertanggal 24 Oktober 2012;

Hal. 48 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



8. **Bukti T - 8** berupa fotokopi sesuai asli Akta Nomor : 15 tentang Risalah Rapat Pembina Yayasan Pancaran Damai Bandung tertanggal 06 Maret 2024;
9. **Bukti T - 9** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Nomor : 192 / P – GPI / SK.1 / 92;
10. **Bukti T - 10** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 505 / Kw.10 / VIII / 08 / 2025 tertanggal 14 Agustus 2025;
11. **Bukti T - 11** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : SKT. 130101 A / GPI / 2024 tertanggal 30 Oktober 2024;
12. **Bukti T - 12** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 2208 / Kw.10 / VIII / 06 / 2024 tertanggal 3 Juni 2024;
13. **Bukti T - 13** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 7655 / Kw.10 / VIII / 07 / 2024 tertanggal 12 Juli 2024;
14. **Bukti T - 14** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor : SKEP – 044 / XXXIX / PP / GP / SK / 03 / 17 tertanggal 10 Maret 2017;
15. **Bukti T - 15** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 480 / Kw.10 / VIII / 08 / 2025 tertanggal 3 Juni 2024;
16. **Bukti T - 16** berupa fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 2208 / Kw.10 / VIII / 06 / 2024 tertanggal 3 Juni 2024;
17. **Bukti T - 17** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Sewa untuk kebaktian kepada Yayasan KALVARI dari Pdt. Pesta Bascin S.th (Gereja Baptist Independen Indonesia) tertanggal 20 April 1998;
18. **Bukti T - 18** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Sewa untuk kebaktian kepada Yayasan KALVARI dari Pdt. O.R.H. Prochorus (Gereja Bethel Tabernakel) tertanggal 01 Maret 1996;
19. **Bukti T - 19** berupa fotokopi sesuai fotokopi daftar Gereja – Gereja Yang menggunakan lahan yang terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 dan biaya sewa nya pada tahun 2007;
20. **Bukti T - 20** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan terdaftar Nomor : w.i / BF.020 / Ket / 597 / 85 yang dikeluarkan oleh Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat atas nama Gereja Bethel Tabernakel;

Hal. 49 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



21. **Bukti T - 21** berupa fotokopi sesuai fotokopi formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk Permohonan Hak Guna Bangunan dari kantor Badan Pertanahan Kota Bandung;
22. **Bukti T - 22** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk Proses Permohonan Hak Guna Bangunan;
23. **Bukti T - 23** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat keterangan Ijin Tetangga tertanggal 30 Agustus 1985 atas nama A.K.Santoso;
24. **Bukti T - 24** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Pinjam Ruangan Untuk Kebaktian yang ditujukan kepada Bapak Ali Sentosa Tertanggal 15 November 1985;
25. **Bukti T - 25** berupa fotokopi sesuai fotokopi surat balasan dari Bapak Ali Sentosa kepada Bapak Yusup Setiawan sebagai perwakilan Gereja Bethel Tabernakel tentang pemakaian objek Jalan Cibadak Nomor : 334 (belakang) tertanggal 20 November 1985;
26. **Bukti T - 26** berupa fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan dari Gereja Bethel Tabernakel tentang jam-jam ibadah yang berada di Jalan Cibadak Nomor : 334 (belakang) tertanggal 14 Desember 198;
27. **Bukti T - 27** berupa fotokopi sesuai fotokopi Kwitansi dari 8 Gereja kepada bapak EDUARDUS SUWARDI TERTANGGAL 11 Juni 2013;
28. **Bukti T - 28** berupa fotokopi sesuai hasil cetak Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.050.001 - 0279.0 yang sekarang menjadi atas nama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN);
29. **Bukti T - 29** berupa fotokopi sesuai hasil cetak dari Kantor Pajak / Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bandung yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 Dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.050.001 - 0279.0 Atas nama ALUNG;
30. **Bukti T - 30** berupa fotokopi sesuai hasil cetak dari Kantor Pajak / Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2025 Dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.73.050.001 - 0279.0 atas nama DAUD SUNARDI KURNIAWAN;

Hal. 50 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, baik berupa asli / fotokopi / hasil cetak / tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEBI DEBORA di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang gembala di gereja Penyebaran Injil yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung di pakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 40 Tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa alamat dari Eduardus Suwardi bukan di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun penggugat mengirim surat panggilan ke alamat Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa mengenai hubungan Penggugat dengan ketua yayasan pancaran damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan Penggugat meminta ganti rugi materil dan materil serta meminta mengosongkan objek tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah yang sebelumnya adalah tanah yang tak bertuan dan tidak memiliki sertifikat.
- Bahwa sertifikat objek Jalan Cibadak Nomor : 334 belakang baru diketahui atas nama penggugat dan terbit untuk pertama kali setelah

Hal. 51 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



ada gugatan dari Penggugat.

- Bahwa untuk memohon sertipikat haruslah ada pengukuran ke I okasi namun selama saksi beribadah dan menggunakan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 selama kurang lebih 40 tahun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun orang lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan sertipikat namun sertipikat bisa terbit.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 40 Tahun beribadah di tempat Jalan Cibadak Nomor : 334 saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal.
- Bahwa selama 40 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang mengaku kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa selama 40 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertipikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 di dapat dari bapak Ali santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada ketua RT dan ketua RW setempat.
- Bahwa untuk perawatan bangunann yang terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 sudah diberikan oleh semua gereja kepada pengelola gereja.

2. Saksi RANAP SAMUEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang wakil gembala di gereja Penyebaran

Hal. 52 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil yang berlokasi di Jl. Cibadak 334 Bandung.

- Bahwa saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung di pakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 25 Tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa hubungan penggugat dengan ketua yayasan pancaran damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan Penggugat meminta ganti rugi materil dan materil serta meminta mengosongkan objek tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah yang sebelumnya adalah tanah yang tak bertuan dan tidak memiliki sertifikat.
- Bahwa Saksi sertifikat objek Jalan Cibadak Nomor : 334 belakang baru diketahui atas nama penggugat dan terbit untuk pertama kali setelah ada gugatan dari Penggugat.
- Bahwa untuk memohon sertifikat haruslah ada pengukuran ke I okasi namun selama Saksi beribadah dan menggunakan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 selama kurang lebih 25 Tahun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun orang lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan sertifikat namun sertifikat bisa terbit.
- Bahwa untuk mengajukan sertifikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 25 Tahun beribadah di tempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat.

Hal. 53 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal.
- Bahwa selama 25 Tahun saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orangpun yang mengaku kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa selama 25 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertifikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak didapat dari bapak Ali santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.

3. Saksi Bapak WINNER PANJAITAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Jemaat di gereja Pentakosta Indonesia yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor ; 334 Bandung.
- Bahwa saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor ; 334 Bandung dipakai oleh 8 gereja selama kurang lebih 15 Tahun.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa hubungan penggugat dengan ketua yayasan pancaran damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung

Hal. 54 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



namun dijadikan sebagai Tergugat dan penggugat meminta ganti rugi materil dan materil serta meminta mengosongkan objek tersebut.

- Bahwa Saksi baru mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah yang diketahui adalah tanah Jalan Cibadak Nomor : 334 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 52 dan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106 setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 52 adalah Hak Guna Bangunann yang telah habis masa berlaku hak guna bangunann nya pada tahun 2008 dan nama dalam sertipikat tersebut adalah atas nama SURYANTI SANTOSO bukan atas nama Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 106 adalah Hak Guna Bangunan yang dimohonkan untuk pertama kali oleh Penggugat.
- Bahwa luas dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 adalah 97 M2 dan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106 adalah 373 M2.
- Bahwa selama berjemaat di Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun pihak lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 15 Tahun beribadah ditempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat menguasai objek tersebut.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal maupun tempat usaha.
- Bahwa selama 15 Tahun Saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orangpun yang mengaku memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama 15 Tahun Saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.

Hal. 55 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertifikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 di dapat dari Bapak Ali Santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- Bahwa biaya perawatan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 semua gereja telah memberikan kepada pengelola objek Jalan Cibadak Nomor : 334 termasuk untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunann.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pajak Bumi dan Bangunann terhadap objek Jalan Cibadak Nomor : 334 sudah terbit pada Tahun 1995 namun PBB tersebut berada di Jalan Cibadak Nomor : 334 bagian depan bukan terhadap Jalan Cibadak Nomor : 334 belakang.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti penggugat berupa foto orang dan mobil mengangkut meubel Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengangkutan meubel yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa gambar bangunann Saksi tidak mengetahui mengenai bangunann yang diperlihatkan karena bangunann yang ditunjukan tidak jelas asal usul gambar yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106 Saksi baru pertama melihat sertipikat tersebut dan pada saat di perhatikan lebih detail peruntukan bangunann tersebut untuk rumah tinggal dimana saksi tidak pernah lihat rumah tinnggal di objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dan tidak pernah lihat Penggugat menempati objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.

4. Saksi SRI BANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Jemaat di Gereja Penyebaran Injil yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung di pakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 40 Tahun.
- Saksi menerangkan tidak mengenal maupun melihat sosok yang

Hal. 56 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



bernama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).

- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa hubungan penggugat dengan ketua yayasan pancaran damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan Penggugat meminta ganti rugi materil dan Immateril serta meminta mengosongkan objek tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah Jalan Cibadak Nomor : 334 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 52 dan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106 setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 52 adalah Hak Guna Bangunann yang telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunann-nya pada tahun 2008 dan nama dalam sertipikat tersebut adalah atas nama SURYANTI SANTOSO bukan atas nama Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 106 adalah Hak Guna Bangunann yang dimohonkan untuk pertama kali oleh Penggugat.
- Bahwa luas dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 adalah 97 M2 dan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106 adalah 373 M2.
- Bahwa selama berjemaat di Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun pihak lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 40 Tahun beribadah ditempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat menguasai objek tersebut.

Hal. 57 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal maupun tempat usaha.
- Bahwa selama 40 Tahun saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orang pun yang mengaku memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama 40 Tahun Saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertifikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 di dapat dari Bapak Ali Santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh Bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- Bahwa biaya perawatan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 semua gereja telah memberikan kepada pengelola objek Jalan Cibadak Nomor : 334 termasuk untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunann.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa foto orang dan mobil mengangkut meubel Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengangkutan meubel yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti penggugat berupa gambar bangunann Saksi tidak mengetahui mengenai bangunann yang diperlihatkan karena bangunann yang ditunjukan tidak jelas asal usul gambar yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106 Saksi baru pertama melihat sertipikat tersebut dan pada saat diperhatikan lebih detail peruntukan bangunann tersebut untuk rumah tinggal dimana Saksi tidak pernah lihat rumah tinnggal di objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dan tidak pernah lihat penggugat menempati objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.

Hal. 58 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



5. Saksi Bapak TAN PAUW MING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Jemaat di Gereja Kristen Anugerah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung di pakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 34 Tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa mengenai hubungan Penggugat dengan Ketua Yayasan Pancaran Damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan Penggugat meminta ganti rugi materil dan materil serta meminta mengosongkan objek tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah Jalan Cibadak Nomor : 334 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 52 dan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106 setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan dari Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 52 adalah hak guna bangunann yang telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunann nya pada tahun 2008 dan nama dalam Sertipikat tersebut adalah atas nama SURYANTI SANTOSO bukan atas nama Penggugat.
- Bahwa Sertipikat Nomor : 106 adalah Hak Guna Bangunann yang dimohonkan untuk pertama kali oleh Penggugat.
- Bahwa luas dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 adalah 97 M2 dan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106

Hal. 59 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



adalah 373 M2.

- Bahwa selama berjemaat di Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun pihak lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan Sertipikat Hak Guna Bangunann Nomor : 106.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 34 Tahun beribadah ditempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat menguasai objek tersebut.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal maupun tempat usaha.
- Bahwa selama 34 Tahun Saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orang pun yang mengaku memiliki tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa selama 34 Tahun Saksi beribadah di objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertipikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : didapat dari Bapak Ali Santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh Bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- Bahwa untuk biaya perawatan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 semua gereja telah memberikan kepada pengelola objek Jalan Cbadak Nomor : 334 termasuk untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung telah didaftarkan Pajak Bumi dan Bangunann (PBB) pada tahun 1995 dengan nama tercantum di PBB atas nama ALUNG.
- Bahwa pada tahun 2017 nama di PBB masih atas nama Alung dan Saksi menjelaskan PBB tersebut sudah atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dari pihak yayasan maupu pihak gereja.

Hal. 60 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa foto orang dan mobil mengangkut meubel Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengangkutan meubel yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa gambar bangunan Saksi tidak mengetahui mengenai bangunn yang diperlihatkan karena bangunan yang ditunjukan tidak jelas asal usul gambar yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106 Saksi baru pertama melihat sertipikat tersebut dan pada saat di perhatikan lebih detail peruntukan bangunn tersebut untuk rumah tinggal dimana Saksi tidak pernah lihat rumah tinnggal di objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dan tidak pernah lihat penggugat menempati objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.

6. Saksi ROBERT KENEDI MANALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Jemaat di Gereja Pentakosta Indonesia yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunn Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dipakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 20 Tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal ketua yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa mengenai hubungan Penggugat dengan Ketua Yayasan Pancaran Damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan penggugat meminta ganti rugi materil dan Immateril serta meminta mengosongkan objek

Hal. 61 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah yang sebelumnya adalah tanah yang tak bertuan dan tidak memiliki Sertipikat.
- Bahwa sertipikat objek Jalan Cibadak Nomor : 334 belakang baru diketahui atas nama Penggugat dan terbit untuk pertama kali setelah ada gugatan dari Penggugat.
- Bahwa untuk memohon sertipikat haruslah ada pengukuran ke lokasi namun selama Saksi beribadah dan menggunakan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 selama kurang lebih 20 tahun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun orang lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan sertipikat namun sertipikat bisa terbit.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 20 Tahun beribadah ditempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal.
- Bahwa selama 20 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orangpun yang mengaku kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa selama 20 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertipikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 di dapat dari Bapak Ali Santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh Bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.

Hal. 62 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa foto orang dan mobil mengangkut meubel Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengangkutan meubel yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti penggugat berupa gambar bangunann Saksi tidak mengetahui mengenai bangunan yang diperlihatkan karena bangunan yang ditunjukan tidak jelas asal usul gambar yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106 Saksi baru pertama melihat sertipikat tersebut dan pada saat di perhatikan lebih detail peruntukan bangunann tersebut untuk rumah tinggal dimana Saksi tidak pernah lihat rumah tinnggal di objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dan tidak pernah lihat penggugat menempati objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.

7. Saksi RINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Jemaat di Gereja Kristen Anugerah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.
- Bahwa Saksi sudah mengetahui objek tanah dan bangunann Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung di pakai oleh 8 Gereja selama kurang lebih 34 Tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama penggugat (DAUD SUNARDI KURNIAWAN).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat I (EDUARDUS SUWARDI).
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun melihat sosok yang bernama Turut Tergugat II (SURJANTI SANTOSO)
- Bahwa Saksi mengenal Ketua Yayasan Pancaran Damai sebagai pengelola 8 Gereja.
- Bahwa mengenai hubungan Penggugat dengan Ketua Yayasan Pancaran Damai tidak pernah ada baik itu perjanjian kerjasama maupun sewa menyewa terkait objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung namun dijadikan sebagai Tergugat dan Penggugat meminta

Hal. 63 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



ganti rugi materil dan materil serta meminta mengosongkan objek tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui objek yang diperkarakan adalah tanah yang sebelumnya adalah tanah yang tak bertuan dan tidak memiliki sertipikat.
- Bahwa Sertipikat objek Jalan Cibadak Nomor : 334 belakang baru diketahui atas nama Penggugat dan terbit untuk pertama kali setelah ada gugatan dari Penggugat.
- Bahwa untuk memohon sertipikat haruslah ada pengukuran ke lokasi namun selama Saksi beribadah dan menggunakan objek Jalan Cibadak Nomor : 334 selama kurang lebih 34 Tahun sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah tahu ada petugas maupun orang lain datang untuk mengukur objek yang dijadikan sertipikat namun sertipikat bisa terbit.
- Bahwa untuk mengajukan sertipikat haruslah menguasai fisik atau objek yang akan dimohonkan namun selama 34 Tahun beribadah ditempat Jalan Cibadak Nomor : 334 Saksi tidak pernah melihat sekalipun Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 tidak pernah dijadikan sebagai rumah tinggal.
- Bahwa selama 34 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang mengaku kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Cibadak Nomor : 334.
- Bahwa selama 34 Tahun Saksi menggunakan objek tersebut tidak ada satu orang pun yang memerintahkan kepada pengguna objek Jalan Cibadak Nomor : 334 untuk mengosongkan dengan alasan objek tersebut sudah dijual kepada Penggugat.
- Bahwa objek Jalan Cibadak Nomor : 334 pernah diajukan permohonan sertipikatnya namun ada kendala sehingga proses tertunda.
- Bahwa objek Jalan Cibadak didapat dari bapak Ali Santoso sebagai pengelola awal dan terhadap objek tersebut sudah dibuatkan izin sebagai rumah ibadah oleh Bapak Ali Santoso ke pihak tetangga sekitar dan kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti penggugat berupa foto orang

Hal. 64 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dan mobil mengangkut meubel Saksi tidak pernah mengetahui terkait pengangkutan meubel yang dimaksud oleh Penggugat.

- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti Penggugat berupa gambar bangunan Saksi tidak mengetahui mengenai bangunan yang diperlihatkan karena bangunan yang ditunjukan tidak jelas asal usul gambar yang dimaksudkan oleh Penggugat.
- Bahwa pada saat diperlihatkan bukti penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 106 Saksi baru pertama melihat sertipikat tersebut dan pada saat diperhatikan lebih detail peruntukan bangunn tersebut untuk rumah tinggal dimana Saksi tidak pernah lihat rumah tinggal di objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung dan tidak pernah lihat Penggugat menempati objek Jalan Cibadak Nomor : 334 Bandung.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban / Bantahannya, Turut Tergugat V mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti TTV – 1** fotokopi sesuai asli Buku Tahan Hak Guna Bangunan Nomor : 106 / Kelurahan Cibadak tercatat atas nama Daud Sunardi Kurniawan;
2. **Bukti TTV – 2** fotokopi sesuai asli Buku Tahan Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak tercatat atas nama Suryanti Santoso dh. Liauw Siok Peng Nio/Liauw Siok Beng;
3. **Bukti TTV – 3** fotokopi sesuai asli 1 (satu) bundle warkah Penerbitan SHGB Nomor : 106 / Kelurahan Cibadak berdasarkan Kuputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HGB / BPN - 10.15 / 2018 tanggal 16 – 01 - 2018;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya, baik berupa asli / fotokopi / hasil cetak / tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 5 Desember 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Hal. 65 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing - masing mengajukan kesimpulan secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2026;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, karena menurut hukum acara perdata, eksepsi yang menyangkut cacat formil gugatan harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

I. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan bahwa gugatan tidak jelas, tidak sistematis, tidak menguraikan peristiwa hukum secara kronologis, serta tidak menguraikan secara rinci hubungan kausal antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang dimintakan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, suatu gugatan dinyatakan obscuur libel apabila: Posita tidak menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan; Tidak terdapat hubungan logis antara posita dan petitum; Objek sengketa tidak dapat diidentifikasi secara jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa: Gugatan Penggugat telah menguraikan identitas para pihak secara jelas; Gugatan telah menguraikan objek sengketa secara spesifik, yakni dua bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang disebutkan nomor, luas, letak, dan batas - batasnya; Gugatan telah menguraikan peristiwa hukum pokok, yaitu penguasaan dan penggunaan objek sengketa oleh Tergugat sebagai tempat ibadah tanpa

Hal. 66 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat selaku pemegang hak; Petitem gugatan masih memiliki korelasi logis dengan posita, meskipun terdapat tuntutan yang berlebihan yang akan dinilai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, gugatan tidak dapat dinyatakan kabur hanya karena redaksinya kurang sempurna, selama substansi pokok sengketa masih dapat dipahami dan diperiksa;

Menimbang, bahwa kekurangan dalam perumusan gugatan yang masih memungkinkan Majelis Hakim untuk memahami pokok sengketa bukanlah alasan untuk menyatakan gugatan obscur libel, melainkan cukup dinilai dalam pembuktian dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

II. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA / TIDAK ADA SOMASI)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena tidak didahului dengan somasi atau teguran hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum perdata Indonesia, somasi merupakan syarat untuk menyatakan debitur lalai dalam hubungan perikatan, khususnya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara a quo bukanlah perkara wanprestasi, melainkan gugatan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, somasi bukan merupakan syarat mutlak, karena perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum telah terjadi dengan sendirinya sejak adanya penguasaan atau penggunaan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa tidak adanya somasi tidak serta merta menyebabkan gugatan PMH menjadi prematur, sepanjang perbuatan melawan hukum tersebut nyata dan berlangsung;

Hal. 67 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

III. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena dianggap tidak sah memperoleh hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, yang dimaksud dengan legal standing adalah adanya kepentingan hukum yang nyata, langsung, dan aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat terhadap salah satu objek sengketa, yang menurut hukum pertanahan merupakan alat bukti hak yang kuat;

Menimbang, bahwa benar atau tidaknya perolehan hak Penggugat serta sah atau tidaknya peralihan hak merupakan persoalan pembuktian dalam pokok perkara, bukan persoalan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dapat menunjukkan adanya klaim hak dan kepentingan hukum yang dirugikan, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya kewenangan Penggugat untuk menggugat harus ditolak;

IV. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan tidak dilibatkannya pihak - pihak tertentu yang menurut Tergugat berkepentingan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, suatu gugatan hanya dinyatakan kurang pihak apabila putusan tidak dapat dilaksanakan atau berpotensi menimbulkan putusan yang tidak sempurna tanpa kehadiran pihak yang tidak digugat;

Hal. 68 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, objek sengketa, para pihak yang menguasai, serta pihak - pihak yang menerbitkan dokumen hukum telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsi tidak secara langsung menguasai objek sengketa, sehingga tidak termasuk pihak yang wajib digugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut lebih menyangkut pembuktian materiil, bukan cacat formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

V. EKSEPSI TERKAIT PERHITUNGAN KERUGIAN

Menimbang, bahwa Tergugat mempermasalahkan tidak dirincinya perhitungan kerugian yang dimintakan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa benar atau tidaknya kerugian, besar kecilnya nilai kerugian, serta keterkaitannya dengan perbuatan Tergugat merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa kekurangan dalam perincian kerugian tidak menyebabkan gugatan cacat formil, melainkan hanya berimplikasi pada dapat atau tidaknya tuntutan ganti rugi dikabulkan, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat: Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak terbukti sebagai cacat formil gugatan; Gugatan Penggugat masih memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut; Oleh karena itu, seluruh eksepsi Tergugat harus ditolak, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ia merupakan pemegang hak yang sah atas dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cibadak, Kota Bandung, masing-masing seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak

Hal. 69 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 00106 yang diperoleh melalui pendaftaran pertama atas tanah negara, serta seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang diperoleh dari Turut Tergugat II melalui perbuatan hukum jual beli di bawah tangan, namun hingga kini belum dibaliknamakan; bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, Tergugat tanpa izin dan tanpa alas hak yang sah telah menguasai dan menggunakan objek sengketa sebagai tempat ibadah, meskipun sebelumnya hanya didasarkan pada Akta Pengikatan Hibah dan Kuasa Menjual yang telah dicabut, sehingga menurut Penggugat perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak kebendaan Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah, dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum, diperintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa, serta tuntutan lain yang berkaitan dengan ganti rugi dan upaya paksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat mengajukan dalil jawaban yang pada pokoknya Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa penguasaan dan penggunaan objek sengketa telah dilakukan secara sah dan beritikad baik sejak lama sebagai tempat ibadah berdasarkan hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, antara lain melalui Akta Pengikatan Hibah dan Kuasa Menjual, serta penggunaan tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat; bahwa Tergugat juga mempersoalkan keabsahan dan kelengkapan perolehan hak Penggugat, khususnya terhadap bidang tanah seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang belum dibaliknamakan dan telah berakhir masa berlakunya haknya, sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut; oleh karenanya Tergugat berpendapat tidak terdapat perbuatan melawan hukum, menolak tuntutan pengosongan dan ganti rugi, serta memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum atau setidaknya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Turut Tergugat V mengajukan dalil jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat maupun Tergugat terkait kepemilikan dan penguasaan objek sengketa, serta tidak

Hal. 70 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan atau mengalihkan hak atas tanah yang disengketakan; bahwa keterlibatan Turut Tergugat V dalam perkara a quo semata - mata bersifat administratif dan / atau fungsional sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan, tanpa adanya kepentingan pribadi ataupun penguasaan fisik terhadap objek sengketa; oleh karenanya Turut Tergugat V menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, menyerahkan sepenuhnya penilaian mengenai sah atau tidaknya hubungan hukum para pihak kepada Majelis Hakim, serta memohon agar dirinya dinyatakan tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat V telah mengajukan sangkalan sebagaimana surat jawabannya, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya hal mana sejalan dengan siapa yang mendalilkan gugatan maka wajib membuktikannya (Pasal 163 HIR / 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat P - 1** sampai dengan **bukti surat P - 18** dan tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan **bukti surat T - 1** sampai dengan **bukti surat T - 30** dan mengajukan 7 (tujuh) Orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, Turut Tergugat V telah mengajukan **bukti surat TT.V - 1** sampai dengan **bukti surat TT.V - 3** dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti - bukti surat dari kedua belah pihak yang telah diajukan ke depan muka persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan terhadap bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harusnya dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah sengketa penguasaan dan penggunaan tanah yang oleh Penggugat didalilkan sebagai Perbuatan Melawan

Hal. 71 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dan teori hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1365 KUHPdata, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur : adanya perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan; adanya kerugian; adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
2. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA), khususnya: Pasal 16 UUPA mengenai macam - macam hak atas tanah; Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya: Pasal 32 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat; Pasal 37, yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya sah apabila dibuktikan dengan akta PPAT dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung, Republik Indonesia dalam sengketa pertanahan, pemegang sertipikat yang sah dan terdaftar harus dilindungi hukum, sepanjang tidak terbukti adanya cacat hukum dalam proses penerbitannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997, Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis, dan selama persidangan tidak terbukti adanya pembatalan atau cacat hukum terhadap penerbitan SHGB Nomor : 00106 (**vide bukti surat P - 2**);

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah lain seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, terungkap fakta bahwa: Sertipikat tersebut masih tercatat atas nama Turut Tergugat II; Masa berlaku HGB tersebut telah berakhir; Bukti peralihan hak kepada Penggugat hanya berupa akta di bawah tangan dan belum didaftarkan (**vide bukti surat P - 4**);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat antara lain berupa Dokumen pendukung penggunaan tanah sebagai tempat ibadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Akta Pengikatan Hibah dan Kuasa Menjual yang didalilkan Tergugat tersebut: bukan merupakan Akta Peralihan Hak Atas Tanah; telah dicabut secara tegas pada tahun 2009; tidak pernah

Hal. 72 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan pembuatan akta PPAT dan pendaftaran hak (**vide bukti surat P - 11**);

Menimbang, bahwa bukti penggunaan tanah sebagai tempat ibadah tidak melahirkan hak kebendaan, karena penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah tidak dapat mengalahkan hak yang terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur adanya perbuatan telah terbukti, karena berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para pihak, Tergugat secara nyata dan terus-menerus menguasai dan menggunakan objek sengketa untuk kepentingannya sendiri tanpa adanya perjanjian tertulis maupun izin dari Penggugat selaku pemegang hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif yang dapat dinilai secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum terbukti, karena perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak kebendaan Penggugat yang bersifat absolut (*zakelijk recht*) sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 yang sah dan masih berlaku, yang menurut Pasal 19 UUPA Jo. Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 wajib dilindungi dan dihormati oleh setiap orang, sehingga penguasaan tanpa alas hak yang sah merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, kepatutan, serta asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan juga telah terpenuhi, karena Tergugat tetap melakukan penguasaan dan penggunaan objek sengketa meskipun tidak dapat membuktikan adanya dasar hukum yang sah, serta patut mengetahui bahwa hak atas tanah tersebut telah terdaftar atas nama Penggugat, sehingga setidaknya - tidaknya terdapat unsur kelalaian (*culpa*), bahkan dapat dinilai sebagai kesengajaan, yang menurut hukum perdata cukup untuk menimbulkan tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa unsur kerugian terbukti, karena akibat langsung dari penguasaan tanpa hak tersebut, Penggugat kehilangan hak untuk memanfaatkan, menikmati, dan memperoleh nilai ekonomis dari tanah miliknya, yang secara yuridis merupakan kerugian nyata meskipun tidak seluruhnya dapat dihitung secara rinci dalam bentuk uang;

Hal. 73 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga terbukti, karena kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dan serta - merta (*causa proxima*) dari perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggunakan tanah tanpa dasar hukum, tanpa adanya faktor lain yang memutus hubungan sebab akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut secara kumulatif, maka perbuatan Tergugat terhadap objek tanah SHGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak seluas kurang lebih 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi secara sah dan meyakinkan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi terhadap SHGB Nomor : 00106;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli tanah berikut bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi dari Turut Tergugat II, dengan harga yang telah dibayar lunas, sebagaimana dibuktikan dengan akta di bawah tangan jual beli bangunan berikut pengoperan dan penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani para pihak dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (**vide bukti P - 5 dan vide bukti P - 6**);

Menimbang, bahwa meskipun peralihan hak atas tanah menurut hukum administrasi pertanahan harus dilakukan dengan akta PPAT dan pendaftaran, namun dalam perkara a quo yang harus dinilai terlebih dahulu adalah keabsahan perbuatan hukum perdata berupa jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian sah apabila memenuhi unsur: Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan para pihak; Suatu objek tertentu; Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para pihak, Majelis Hakim menilai: Terdapat kesepakatan nyata antara Penggugat dan Turut Tergugat II; Para pihak cakap bertindak hukum; Objek perjanjian jelas, yakni tanah dan bangunan seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi; Tujuan perjanjian tidak

Hal. 74 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum; sehingga perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat sebagai perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai belum dilakukannya peralihan hak secara administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur sah atau tidaknya perjanjian jual beli, melainkan mengatur tata cara pendaftaran peralihan hak untuk keperluan administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketiadaan akta PPAT dan pendaftaran tidak serta - merta membatalkan hubungan hukum perdata antara penjual dan pembeli, melainkan hanya berimplikasi pada belum sempurnanya peralihan hak secara administratif, yang penyelesaiannya berada dalam ranah pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan itikad baik Penggugat yang: Membeli objek sengketa secara terbuka; Membayar harga secara lunas; Menguasai dan menggunakan objek secara nyata; Tidak terbukti mengetahui adanya cacat hukum atau keberatan dari pihak lain pada saat transaksi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli beritikad baik patut dilindungi hukum, terutama apabila transaksi dilakukan secara nyata dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil masa berakhirnya Hak Guna Bangunan Nomor : 52, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Berakhirnya jangka waktu HGB tidak menghapus hubungan hukum perdata antara penjual dan pembeli; Hak Penggugat sebagai pembeli beralih setidaknya atas bangunan dan penguasaan fisik tanah, serta hak prioritas untuk mengajukan pemberian atau perpanjangan hak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak menciptakan hak baru, melainkan menegaskan keberlakuan peralihan hak secara keperdataan sebagai dasar bagi Penggugat untuk menindaklanjuti proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut terbukti sah secara perdata, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak terbukti bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat agar jual beli dan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak dinyatakan sah dan berkekuatan

Hal. 75 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum patut untuk dikabulkan, dengan penegasan bahwa pelaksanaan peralihannya dilakukan sesuai ketentuan hukum administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul terhadap objek tersebut pada hakikatnya lebih berkaitan dengan keabsahan peralihan hak dan tertib administrasi pertanahan, yang secara khusus mempersoalkan keabsahan dokumen peralihan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena status jual beli Penggugat dan Turut Tergugat II atas objek SHGB Nomor : 52 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim memperoleh dasar hukum yang cukup untuk menyatakan adanya pelanggaran hak kebendaan Penggugat oleh Tergugat dan dapat dikualifikasikan penguasaan objek tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti secara sempurna terhadap objek SHGB Nomor : 52;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dan petitum angka 2, yaitu menuntut Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya & menyatakan Penggugat pembeli beritikad baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat deklaratoir umum dan menjadi dasar bagi seluruh tuntutan berikutnya, sehingga harus dinilai terlebih dahulu apakah Penggugat dapat dibuktikan sebagai pembeli beritikad baik yang patut dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembeli beritikad baik adalah pembeli yang memperoleh hak dengan cara wajar, terang, dan tidak mengetahui adanya cacat hukum pada objek yang dibelinya, sepanjang didukung bukti formil yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HGB / BPN10.15 / 2018 (**bukti surat P - 3**); Sertipikat HGB Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak atas nama Penggugat (**bukti surat P - 2**); Surat Ukur dan data pendaftaran pertama; terbukti bahwa Penggugat memperoleh dan mendaftarkan hak atas tanah seluas 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi secara sah melalui mekanisme administrasi pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek perkara tidak terbukti adanya cacat administrasi, tumpang tindih hak, maupun keberatan yang sah pada saat pendaftaran, sehingga Penggugat patut dikualifikasikan sebagai pemegang hak

Hal. 76 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beritikad baik sebagaimana asas *rechtsverwerking* dan asas kepastian hukum dalam hukum agraria;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan lima unsur perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal;

Menimbang, bahwa terhadap objek SHGB Nomor : 00106 dan SHGB Nomor : 52, terbukti Tergugat: Menguasai dan menggunakan tanah tanpa izin pemegang hak; Tetap menggunakan objek meskipun mengetahui adanya sertifikat HGB milik Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan : Hak kebendaan Penggugat (Pasal 570 KUHPdata); Asas Publisitas Sertipikat (Pasal 32 PP 24 / 1997);

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat berupa hilangnya manfaat ekonomis dan yuridis atas tanah terbukti secara logis dan langsung, sehingga unsur hubungan kausal terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan terbatas pada objek SHGB Nomor : 00106.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, petitum angka 5, dan petitum angka 6 tentang keabsahan jual beli bawah tangan 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, SK pemberian HGB, dan Sertipikat HGB Nomor : 00106 serta SHGB Nomor : 52. Meskipun peralihan hak atas tanah pada prinsipnya harus dilakukan dengan Akta PPAT, namun dalam perkara a quo, perolehan hak Penggugat atas kedua objek perkara persegi tidak semata-mata didasarkan pada jual beli bawah tangan, melainkan telah ditindaklanjuti dengan pemberian hak atas tanah negara oleh Kantor Pertanahan dan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah menegaskan kriteria pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum, yaitu pembeli yang melakukan transaksi secara sah menurut hukum, melalui prosedur dan pejabat yang berwenang, dengan pembayaran yang

Hal. 77 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, tidak mengetahui adanya cacat hukum atas objek, serta telah melakukan penelitian yang patut (*due diligence*) atas status kepemilikan dan penguasaan objek sebelum transaksi dilakukan; bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Penggugat memperoleh objek sengketa sesuai dengan kriteria tersebut sebagaimana disyaratkan dalam praktik hukum pertanahan dan asas kehati-hatian dalam transaksi perdata; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai pembeli beritikad baik yang patut memperoleh perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa SK Kepala Kantor Pertanahan dan Sertipikat HGB merupakan keputusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum selama tidak dibatalkan, serta menjadi alat bukti kuat hak kebendaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *presumptio iustae causa*, sertipikat tersebut harus dianggap sah dan mengikat dan oleh karena itu, petitum angka 4, petitum angka 5, dan petitum angka 6 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7, petitum angka 8, petitum angka 9, dan petitum angka 10, tentang Objek SHGB Nomor : 52 seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 sampai dengan petitum angka 14, terkait Larangan penggunaan dan perbuatan hukum oleh Tergugat, terhadap objek SHGB Nomor : 00106 dan SHGB Nomor : 52, larangan penggunaan dan perbuatan hukum oleh Tergugat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hak Penggugat. Dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 15 dan petitum angka 16 terkait Sita. Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam posita tidak mengemukakan alasan - alasan dan bukti - bukti secara rinci yang menjadi dasar tentang urgensi tuntutan sita, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 15 dan petitum angka 16 haruslah ditolak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 17 dan petitum angka 18 terkait pengosongan objek sengketa, oleh karena objek SHGB Nomor : 00106 dan SHGB Nomor : 52 terbukti sah milik Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan melakukan pengosongan;

Hal. 78 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 19 sampai dengan petitum angka 20, tentang Pengembalian SHGB. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pengembalian objek SHGB Nomor : 00106 dan SHGB Nomor : 52 beralasan hukum sehingga petitum angka 19 dan 20 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 21 tentang tuntutan ganti rugi, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, ternyata kerugian materiil dan immateriil tidak dirinci secara konkret dan tidak didukung bukti kuantitatif, sehingga petitum angka 21 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 22, oleh karena sita tidak pernah diletakkan, maka petitum angka 22 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 23, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk menetapkan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voeraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, atau kasasi, maka terhadap petitum angka 23 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 24, Majelis Hakim berpendapat *dwangsom* hanya relevan atas kewajiban yang bersifat non - monetair dan jelas. Uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa. Oleh karena, petitum mengenai pengosongan objek sengketa SHGB Nomor : 00106 dan SHGB Nomor : 52 dikabulkan, maka beralasan hukum agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa dalam hal lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan/ petitum dari gugatan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V memiliki kaitan yang erat dengan perkara a quo sehingga memiliki kewajiban untuk taat serta tunduk pada putusan ini, dan untuk itu petitum angka 26 haruslah dikabulkan;

Hal. 79 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan/ petitum dari gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah semula Tergugat dalam Konvensi, sedangkan yang dimaksud Tergugat Rekonvensi adalah semula Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kelurahan Cibadak dan dinyatakan tidak berharga atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dalam gugatan konvensi telah dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 52/Kelurahan Cibadak dan jual belinya adalah sah dan mengikat secara hukum, serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan tidak sahnya SHGB bertentangan dengan pertimbangan hukum yang telah dinilai dan diputus dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak beralasan hukum, dan demi menjaga konsistensi, kepastian hukum, serta keadilan bagi para pihak, gugatan rekonvensi tersebut patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan Penggugat berada di pihak yang menang, Dengan demikian beralasan hukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 80 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar/ dictum putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal - Pasal dalam HIR, dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvesi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik dan pemegang Hak Guna Bangunan yang sah serta patut memperoleh perlindungan hukum atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, terletak di Jalan Cibadak Belakang Nomor : 334 dan Nomor : 336, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi dan sebidang tanah berikut bangunan yang semula tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Cibadak Nomor : 334 / Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 233 (Baru Nomor : 317), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 2 / HGB / BPN10.15 / 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah negara seluas $\pm 373 \text{ m}^2$ kepada Penggugat; dan
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak, NIB : 10.15.10.05.01433, Surat Ukur Nomor : 00092 / Cibadak / 2015 tanggal 12 Maret 2018, berakhirnya hak tanggal 05 Maret 2038, atas nama Penggugat;
 - Jual Beli Bangunan Berikut Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak, antara Turut Tergugat II selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan / atau menggunakan tanpa hak tanah berikut bangunan yang

Hal. 81 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak tersebut;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang terkait dengan Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas penguasaan dan / atau penggunaan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00106 / Kelurahan Cibadak dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 52 / Kelurahan Cibadak kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari orang dan/atau barang milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2026 oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, SH. MH dan R. Bernadette Samosir, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg tanggal

Hal. 82 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riyani Wartiningsih, SH. MH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Kuasa Turut Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, SH. MH.

Alex Tahi Mangatur Hamonangan
Pasaribu, SH. MH.

R. Bernadette Samosir, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Riyani Wartiningsih, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan : Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp.440.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.932.000,00;
5. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00;
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00; +

J u m l a h : Rp.1.652.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 83 dari 83 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor : 240 / Pdt. G / 2025 / PN. Bdg

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------